

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL DEFINITIVO

INVITACION PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-CNSC2026-002 - CRW385176

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO DE CENS S.A. E.S.P.

ÁREA GESTIÓN COMERCIAL Compras de Energía

Cúcuta, 08 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	7
1.1 DEFINICIONES	7
1.2 OFERENTES	8
1.3 REQUISITOS PARA LOS OFERENTES:.....	8
1.4 OBJETO	9
1.5 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	9
1.6 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:	10
1.7 CÓDIGO DE CONDUCTA:.....	11
1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	11
1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.....	12
1.10 PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA	12
1.11 FIRMA DE LA OFERTA	12
1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA	12
1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.	13
1.14 PUBLICACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA	13
1.15 NORMATIVIDAD APLICABLE	13
2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	14
2.1 DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL	14
2.2 ENERGÍA REQUERIDA.....	14
2.3 ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL	14
2.4 PRODUCTOS A OFERTAR.....	15
2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – AÑO 2027– PAGUE LO CONTRATADO.....	15
2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – AÑO 2027– PAGUE LO CONTRATADO PLANA	16
2.4.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – AÑO 2028 – PAGUE LO CONTRATADO	17
2.4.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – AÑO 2029 – PAGUE LO CONTRATADO	18
2.4.5 RESUMEN DEL PRODUCTO 5 – AÑO 2029– PAGUE LO CONTRATADO PLANA	19
2.4.6 RESUMEN DEL PRODUCTO 6 – AÑO 2030 – PAGUE LO CONTRATADO.....	20
2.4.7 RESUMEN DEL PRODUCTO 7 – AÑO 2030 – PAGUE LO CONTRATADO PLANA	21
2.4.8 RESUMEN DEL PRODUCTO 8 – AÑO 2031 – PAGUE LO CONTRATADO PLANA	22
2.4.9 RESUMEN DEL PRODUCTO 9 – AÑO 2031 PAGUE LO CONTRATADO PLANA	23
2.5 PRECIOS DE LA OFERTA	24
3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES.....	24
3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	24
3.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS.....	25
3.3 REQUISITOS HABILITANTES.....	25
3.4 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS	25
3.4.1 ANEXOS DE LA OFERTA:	25
3.4.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	25
3.4.3 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.....	26
3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	26
3.4.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC.....	28
3.4.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL OFERENTE	28

3.4.7	PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.....	28
3.4.8	DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO EL TERCERO.....	29
3.4.9	DEBER DE INFORMACIÓN.....	34
3.4.10	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL.....	34
3.4.11	INDEMNIDAD.....	34
3.4.12	CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA).....	34
4	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	35
4.1	ESTUDIO DE LAS OFERTAS MERCANTILES.....	35
4.2	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS.....	35
5	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.....	37
5.1	PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	37
5.1.1	PARA EL PRODUCTO 1 año 2027.....	38
5.1.2	PARA EL PRODUCTO 2 año 2027 PLANA.....	38
5.1.3	PARA EL PRODUCTO 3 año 2028.....	39
5.1.4	PARA EL PRODUCTO 4 año 2029.....	39
5.1.5	PARA EL PRODUCTO 5 año 2029 PLANA.....	39
5.1.6	PARA EL PRODUCTO 6 año 2030.....	40
5.1.7	PARA EL PRODUCTO 7 año 2030 PLANA.....	40
5.1.8	PARA EL PRODUCTO 8 año 2031.....	40
5.1.9	PARA EL PRODUCTO 9 año 2031 PLANA.....	40
5.1.10	OFERTAS ELEGIBLES PRODUCTOS ASI:.....	41
6	CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.....	43
6.1	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA.....	43
6.2	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA.....	43
6.3	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA.....	43
6.4	ENTREGA OFERTA RESERVA.....	43
6.5	ENTREGA DE OFERTA MERCANTIL Y REQUISITOS HABILITANTES.....	43
6.6	VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	44
6.7	EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	44
6.8	AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	44
6.9	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	45
6.10	CONVOCATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS.....	46
6.11	METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES.....	46
6.12	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA.....	46
7	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO LA OFERTA MERCANTIL.....	47
7.1	FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.....	47
7.2	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	47
7.3	REGISTRO DE OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC.....	47
7.4	GARANTÍA CUMPLIMIENTO.....	47
7.4.1	POR PARTE EL OFERENTE ACEPTADO.....	47
7.4.2	CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS.....	48
7.4.3	CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS.....	48
7.4.4	EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA.....	49
7.4.5	AMPARO DE CUMPLIMIENTO.....	50
7.4.6	GARANTIA DE PAGO POR PARTE CENS S.A, E.S.P.....	51

7.4.7	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	51
7.5	PUNTOS DE ENTREGA.....	52
7.6	CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA MERCANTIL.....	52
7.6.1	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS	52
7.6.2	PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL MEDIO DE COBRO.....	53
7.6.3	ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO	53
7.6.4	FORMA DE PAGO.....	53
7.6.5	GARANTÍAS DE PAGO	53
7.6.6	INTERÉS DE MORA.....	53
7.6.7	PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	54
7.6.8	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.	54
7.6.9	CESIONES.....	54
7.6.9.1	CESION DEL NEGOCIO JURÍDICO	54
7.6.9.2	CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS	55
8	MINUTA OFERTA MERCANTIL	56
8.1	PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES.....	74
9	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO	78
9.1	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 1, 01 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2027 EN KWH.....	78
9.2	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 2, 01 ENERO DE 2027 A DICIEMBRE 31 DE 2027 PLANA, EN KWH.	79
9.3	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 3, 01 ENERO DE 2028 A DICIEMBRE 31 DE 2028, EN KWH. 80	
9.4	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 4, 01 ENERO DE 2029 A DICIEMBRE 31 DE 2029, EN KWH. 81	
9.5	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 5, 01 ENERO DE 2029 A DICIEMBRE 31 DE 2029, EN KWH. 82	
9.6	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 6, 01 ENERO DE 2030 A DICIEMBRE 31 DE 2030, EN KWH. 83	
9.7	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 7, 01 ENERO DE 2030 A DICIEMBRE 31 DE 2030 PLANA, EN KWH.	84
9.8	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 8, 01 ENERO DE 2031 A DICIEMBRE 31 DE 2031, EN KWH.	85
9.9	TABLA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA PRODUCTO 9, 01 ENERO DE 2031 A DICIEMBRE 31 DE 2031 PLANA, EN KWH.	86
10	FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	87
10.1	CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR	87
10.1.1	PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre el 2027.....	87
10.1.2	PRODUCTO 2. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2027 al 31 de diciembre el 2027.	88
10.1.3	PRODUCTO 3. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2028 al 31 de diciembre el 2028.....	89
10.1.4	PRODUCTO 4. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2029 al 31 de diciembre el 2029.....	90
10.1.5	PRODUCTO 5. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-	

CNSC2026-002, 01 de enero el 2029 al 31 de diciembre el 2029.....	91
10.1.6 PRODUCTO 6. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2030 al 31 de diciembre el 2030.....	92
10.1.7 PRODUCTO 7. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2030 al 31 de diciembre el 2030.....	93
10.1.8 PRODUCTO 8. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2031 al 31 de diciembre el 2031.....	94
10.1.9 PRODUCTO 9. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP- CNSC2026-002, 01 de enero el 2031 al 31 de diciembre el 2031.....	95
10.2 FORMATO DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA OFERTA (kWh) PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No CP-CNSC2026-002	96
ANEXO 1	97
ANEXO 2	98

INTRODUCCIÓN

CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., en adelante CENS S.A. E.S.P., está interesada en seleccionar en igualdad de oportunidades la oferta que ofrezca las mejores condiciones para atender su mercado regulado, cumpliendo lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 05 de julio de 2019, CREG 130 del 04 de octubre de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan. Para ello, adelanta este proceso de invitación Pública de Oferta Mercantil con el propósito de recibir ofertas de los diferentes agentes para comprar energía y potencia eléctrica para atender parcialmente su demanda en el mercado regulado, para los años comprendidos entre los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031**.

Adicionalmente, la Resolución No. 40715 de 2019 modificada parcialmente por la Resolución No. 40060 de 2021 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de las cuales se reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 “MATRIZ ENERGÉTICA”

El alcance y la metodología para el suministro de la energía y potencia eléctrica están descritos en las condiciones de la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil y sus ANEXOS que hacen parte integral del presente documento.

El futuro negocio jurídico, deberá comprender y cumplir las condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en las condiciones de la solicitud de oferta; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para CENS S.A., E.S.P. de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria; teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes del mercado regulado de CENS S.A., E.S.P.

La presentación de la oferta por parte EL OFERENTE implica la aceptación plena de las reglas contenidas en las condiciones de la solicitud de oferta y sus ANEXOS, incluida la minuta La Oferta Mercantil. La presente invitación a presentar oferta y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta convocatoria no implica la aceptación por parte de CENS S.A., E.S.P. ni crean la obligación de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación.

RÉGIMEN JURÍDICO. La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a las Leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 689 de 2001, Código Civil, Código de Comercio, las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 EL 2019, CREG 130 EL 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 y el Reglamento de contratación de CENS S.A. E.S.P.

1. TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1 DEFINICIONES

CENS: CENS S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, el tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

EL OFERENTE

Empresas que tengan la categoría de generadores o comercializadores, incluyendo plantas menores que participen actualmente en el Mercado de Energía mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y que no se encuentren incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación. También se consideran las Empresas con proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) siempre y cuando se encuentren en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria garantizando el suministro de energía en los periodos ofertados y el cumplimiento de los trámites oportunos que garanticen el registro ante el ASIC. No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

EL OFERENTE ACEPTADO: Empresa (s) a la (s) cual (es) CENS S.A. E.S.P le ha(n) aceptado la oferta mercantil realizada(s)

LAS PARTES: CENS S.A. E.S.P. y EL OFERENTE ACEPTADO, en conjunto.

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): Es la energía proveniente de plantas de generación que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR: Documento mediante el cual la junta directiva o el órgano competente faculta y/o autoriza al representante legal de la firma OFERENTE, a presentar Oferta Mercantil en la presente convocatoria; cuando por efecto de la cuantía, plazo, u otra situación existe este tipo de restricción y/o limitación en el certificado de existencia y representación legal y/o en los estatutos de la empresa. Si el OFERENTE concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha otorgado la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

CURVA PLANA: Cantidad de energía ofertada por EL OFERENTE, cuyo valor distribuido, es igual en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro (oferta plana).

CURVA TIPICA: Cantidad de energía ofertada por EL OFERENTE, cuyo valor distribuido obedece al comportamiento de la demanda, normalmente es diferente en cada una de las 24 horas del día ofertado del respectivo mes de suministro y puede presentar el mismo valor en algunas horas del día.

DEMANDA COMERCIAL: Corresponde al valor de la demanda real del comercializador, que incluye los factores de pérdidas en las redes de transmisión regional o de distribución local para referir a nivel de 220 KV y las pérdidas del Sistema de Transmisión Nacional.

OFERTA: La oferta es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entre los cuales están, el precio y la cantidad de los bienes ofrecidos por el OFERENTE.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual está CENS dispuesto a aceptar por año en cada producto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM.

ASIC: Administrador de Sistema de Intercambio Comercial, dependencia del centro nacional de despacho, adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. ESP encargada del registro de los Oferta Mercantil de energía a largo plazo y de la orden de compra expedida por CENS; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los productos aceptados de la Oferta Mercantil de energía en la bolsa por generadores y comercializadores, del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistemas de intercambios comerciales

CROM: es la capacidad de respaldo que tienen los agentes para asumir los riesgos en el MEM

1.2 OFERENTES

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

1.3 REQUISITOS PARA LOS OFERENTES:

El presente documento constituye la Solicitud Pública de Oferta Mercantil con el cual CENS S.A. E.S.P, realiza el proceso de compra de energía para que quienes tengan interés en participar presenten oferta mercantil y se determine mediante la escogencia

o selección EL OFERENTE ACEPTADO que se compromete al suministro de energía y potencia para atender el mercado regulado de CENS S.A. E.S.P.

En este proceso podrán participar todos aquellos OFERENTES que cumplan a cabalidad con las condiciones y requisitos establecidos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que en la actualidad se encuentren participando en el mercado de energía mayorista (MEM), o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria.

Los Oferentes interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación.

Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC al momento de la audiencia pública.

1.4 OBJETO

El objeto de esta Invitación Pública es recibir oferta Mercantil para el suministro de energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado de CENS S.A. E.S.P, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para los periodos para los años comprendidos entre los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.**

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las **TABLAS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9** las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas para CENS S.A. E.S.P para cada uno de los productos a contratar.

1.5 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, las empresas el sector público deben propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por CENS S.A. E.S.P., denominado **Contacto Transparente** ubicado en la página web www.cens.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar:

<https://aplicaciones.epm.com.co/contactotransparente/#/inicio?site=4>

De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522955 y el correo electrónico <https://www.cens.com.co/contacto-transparente-1>

La información registrada será manejada con la más alta discreción.

1.6 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL:

EL OFERENTE ACEPTADO asume la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión de esta solicitud de Oferta Mercantil, así como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan según se estipula en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuantos estos sean aplicables. En consecuencia, con lo anterior, deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación a los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico siempre acorde con la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto de la solicitud de oferta mercantil. En caso de tratarse de información sensible, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

EL OFERENTE ACEPTADO, con la presentación de la oferta manifiesta que conoce la política de protección de datos CENS S.A, E.S.P y que, de ser aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento en lo establecido en ella y demás protocolos establecidos por CENS S.A, E.S.P para el tratamiento de datos personales. Igualmente, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a informar y hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en este apartado y las demás que contenga la normativa referente a la protección de datos personales, así mismo los trabajadores del OFERENTE ACEPTADO deben conocer y aceptar la política de protección de datos personales CENS S.A, E.S.P.

EL OFERENTE ACEPTADO indemnizará los perjuicios que llegue a causar a CENS S.A, E.S.P como resultado del incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 del 2008 aplicables al tratamiento de la información personal, así como las sanciones que lleguen a interponerse por la violación de la misma. En estos casos EL OFERENTE ACEPTADO autoriza de manera expresa a CENS S.A, E.S.P, con la presentación de la oferta y al comunicársele la aceptación de esta, de ser el caso, a reducir las sumas de dinero que CENS S.A, E.S.P le adeude al momento en que se notifique la decisión desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio a que llegaren a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta.

CENS S.A, E.S.P informa a EL OFERENTE ACEPTADO que en Colombia configura delito, el tratamiento no autorizado de los datos personales según lo dispuesto en la Ley 1273 EL 2009. Por tanto, transmitirá también esta obligación a sus dependientes, trabajadores y demás personas que actúen a su cargo.

CENS S.A. E.S.P se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en su política de protección de datos dando cumplimiento a cada uno de sus principios de la ley 1581 de 2012 sus decretos reglamentarios en cuanto estos le sean aplicables.

1.7 CÓDIGO DE CONDUCTA:

Coherentes con el direccionamiento estratégico, y con el objetivo de establecer criterios de conductas para sus proveedores y contratistas en relación con los aspectos legales, ambientales, sociales y de gobierno, como expresión de la cultura corporativa y del concepto de empresa extendida, se ha implementado el manual de proveedores y contratistas, tendiente a que cada proveedor y contratista garantice a cada uno de sus empleados, representantes y partes interesadas comprendan y cumplan los lineamientos de manual, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los derechos humanos, estándares laborales, protección de la información, calidad y medio ambiente, prevención de la corrupción y soborno.

El manual de conducta para proveedores y contratistas de CENS S.A. E.S.P dispone unos estándares mínimos los cuales no son negociables a los que deben adherirse nuestros colaboradores, las siguientes declaraciones de comportamientos éticos constituyen la base de nuestro actuar tanto a nivel interno como nuestros contratistas, proveedores, clientes, usuarios, la comunidad y el público en general el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

<https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/normatividad-interna> <https://www.cens.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CENS S.A. E.S.P., formula invitación pública de oferta mercantil a los interesados en presentar ofertas mediante publicación en la página web <https://www.cens.com.co/> mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de la relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias públicas SICEP administrado por Compañía de Expertos en mercados X.M., de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria pública se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP y la normatividad vigente:

CP-CNSC2026-002	
ACTIVIDAD	FECHA
PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA	24-abr-26
PUBLICAR PLIEGOS PARA CONSULTA	27-abr-26
OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES EN CONSULTA (Hasta)	4-may-26
PUBLICAR PLIEGOS DEFINITIVOS	8-may-26
ENTREGA DE OFERTAS Y REQUISITOS HABILITANTES (Hasta las 18:00 Horas)	25-may-26
EL SICEP ENTREGA REQUISITOS HABILITANTES AL COMPRADOR	26-may-26
ENVIAR AL ASIC FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA	29-may-26
SUBSANACION ACLARACION A REQUISITOS	2-jun-26
REMITIR OFERENTES HABILITADOS	3-jun-26
RECEPCION DE OFERTAS HABILITADAS PARA EVALUACION	4-jun-26
EVALUACION Y AUDIENCIA PUBLICA (15:00 horas)	5-jun-26
FORMALIZACION DEL NEGOCIO JURIDICO	26-jun-26
REMISION DE LA INFORMACION SOBRE RESULTADOS	1-jul-26
COMERCIALIZADOR SOLICITA AL ASIC EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS	3-jul-26

1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL

La correspondencia relacionada con la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil deberá ser dirigida a Centrales Eléctricas EL Norte de Santander S.A., E.S.P vía correo electrónico a la dirección:

marcela.colmenares@cens.com.co y Jimmy.Ortiz@cens.com.co Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las dirección electrónica de los funcionarios responsables: marcela.colmenares@cens.com.co al teléfono 322 700 06 08 o Jimmy.Ortiz@cens.com.co al teléfono 317 492 01 38.

1.10 PUBLICACIÓN PLIEGOS PARA CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir el **27 de abril de 2026** en la página web: www.cens.com.co y en el expediente electrónico del SICEP.

1.11 FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la oferta mercantil y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL OFERENTE.

1.12 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener validez de cuarenta y cinco **(45) días calendario** contados a partir de la fecha máxima de la entrega de la oferta mercantil y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES.

1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.

Para la preparación de la oferta mercantil EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en esta Invitación Pública de Oferta.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a CENS S.A. E.S.P., a la dirección avenida Aeropuerto 5N-220 Barrio Sevilla de Cúcuta, o a través de las siguientes direcciones electrónicas: marcela.colmenares@cens.com.co - Jimmy.Ortiz@cens.com.co desde el **27 de abril de 2026**, hasta el **04 de mayo de 2026**. CENS S.A. E.S.P., responderá por el mismo medio a más tardar el **8 de mayo de 2026** a la dirección informada por EL OFERENTE.

Las comunicaciones que se reciban después el día definido no serán objeto de respuesta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico.

Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los OFERENTES interesados hay lugar a realizar cambios a las condiciones de la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas y se enviarán al ASIC para su publicación. Así mismo, CENS informará a todos los OFERENTES interesados, en la misma fecha de publicación de la modificación o adenda, que la solicitud de oferta para consulta fue modificada y que se encuentra disponible en la sección de información pública el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Dado que la minuta de la Oferta Mercantil hace parte integrante de las condiciones de la solicitud pública de ofertas, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, hasta el día **04 de mayo de 2026** LA EMPRESA no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad a esta fecha.

1.14 PUBLICACIÓN SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

Surtido el periodo de consulta, CENS S.A. E.S.P, enviará al ASIC la solicitud pública de oferta definitiva para su publicación en la sección de información pública del expediente electrónico EL SICEP.

La solicitud pública de oferta definitiva no será sujeto de modificación posterior a su publicación en el SICEP.

1.15 NORMATIVIDAD APLICABLE

Esta invitación pública de Oferta Mercantil estará regida por los principios de la Constitución Política, especialmente en los artículos 209 y 267 y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para CENS S.A.E.S.P., y las demás de

rango legal o reglamentario pertinentes.

Para la determinación de la validez de los contenidos de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DE SUMINISTRO Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL

CENS S.A, E.S.P requiere recibir ofertas para el suministro de energía y potencia eléctrica requerida para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031**.

CENS S.A, E.S.P podrá aceptar uno o varios OFERENTES que presenten oferta para cada uno de los meses y años del período solicitado, **bajo la modalidad Pague Lo Contratado**, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el **numeral 2.4** de la presente Invitación Pública de Oferta, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requerida por CENS S.A, E.S.P para el período comprendido entre el **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031**, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado CENS S.A., E.S.P. (**Tablas No 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 y 9.9**)

2.3 ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TIPO DE OFERTA MERCANTIL

CENS firmará la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles aceptadas, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública.

La Minuta de Oferta Mercantil es la que se presenta en el **numeral 8** “Minuta de Oferta Mercantil” del presente documento.

CENS S.A. E.S.P., aceptará las ofertas que consideren el periodo entre los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031** con la **modalidad tipo Pague lo Contratado** como un porcentaje (%) y un único precio (\$kWh) de la curva solicitada para cada producto solicitado, de acuerdo con las (**Tablas No 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, y 9.9**) donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales **CENS S.A, E.S.P** hará la **aceptación de la oferta**. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que las órdenes de compra que se emitan como resultado de esta Invitación Pública de Oferta no desplazarán a ninguno de los Oferta Mercantil

existentes.

Los nuevos negocios jurídicos que surjan de futuras invitaciones públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otras ordenes de compras, CENS S.A, E.S.P podrá inaplicar esta condición cuando a EL OFERENTE ACEPTADO se le aplique una limitación de suministro o retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos para la compra de energía como lo ha propuesto la CREG en las resoluciones ya antes mencionadas, es necesario advertir que estos se ceñirán a las reglas y requisitos allí señalados vinculantes y obligatorios a todos los agentes del sector.

2.4 PRODUCTOS A OFERTAR

2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – AÑO 2027– PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1: AÑO 2027	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	283,415 MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado porel DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías. Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – AÑO 2027– PAGUE LO CONTRATADO PLANA

RESUMEN DEL PRODUCTO 2: AÑO 2027	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	245,280 MWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado porel DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías. Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.3 RESUMEN DEL PRODUCTO 3 – AÑO 2028 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 3: AÑO 2028	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2028
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	285,290 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.4 RESUMEN DEL PRODUCTO 4 – AÑO 2029 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 4: AÑO 2029	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2029 al 31 de diciembre de 2029
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	442,703 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.5 RESUMEN DEL PRODUCTO 5 – AÑO 2029– PAGUE LO CONTRATADO PLANA

RESUMEN DEL PRODUCTO 5: AÑO 2029 PLANA	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2029 al 31 de diciembre de 2029
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	350,400 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026 .
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.6 RESUMEN DEL PRODUCTO 6 – AÑO 2030 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 6: AÑO 2030	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2030 al 31 de diciembre de 2030
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	479,050 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.7 RESUMEN DEL PRODUCTO 7 – AÑO 2030 – PAGUE LO CONTRATADO PLANA

RESUMEN DEL PRODUCTO 7: AÑO 2030 PLANA	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2030 al 31 de diciembre de 2030
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	438,000 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.8 RESUMEN DEL PRODUCTO 8 – AÑO 2031 – PAGUE LO CONTRATADO PLANA

RESUMEN DEL PRODUCTO 8 : AÑO 2031	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2031 al 31 de diciembre de 2031
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	500,147 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

2.4.9 RESUMEN DEL PRODUCTO 9 – AÑO 2031 PAGUE LO CONTRATADO PLANA

RESUMEN DEL PRODUCTO 9 : AÑO 2031 PLANA	
MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a las 24 para los tipos de día Ordinario, sábado y Domingo-Festivo, durante la vigencia del producto.
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURIDICO	01 de enero de 2031 al 31 de diciembre de 2031
MERCADO REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURIDICO	438,000 MWh-año.
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna, versión preliminar, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de abril de 2026.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de particulares o de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptan todas las tecnologías Todos los demás de acuerdo con la Solicitud Pública de Oferta Mercantil

Las curvas de carga de los **productos** a contratar se encuentran en el Anexo **Tablas No. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 y 9.9** para cada producto, sólo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el numeral **10. FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR Tablas No. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 y 10.9.**

2.5 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de **abril de 2026.**

Los precios cotizados en todas las ofertas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de ofertas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

La indexación mensual del (los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en la siguiente formulación:

$$Precio\ mes_m = Precio_{Base} * \left[\frac{IPP_m}{IPP_{abr26}} \right]$$

En donde:

Precio mes m = Precio del mes consumo a facturar

Precio Base = Precio ofertado en pesos constantes de **abril/26**

IPP m = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes m

IPP **abril/26**= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de **abril/26**

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, o la que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

CENS S.A., E.S.P. no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

EL OFERENTE deber presentar su oferta mercantil a través del aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria y bajo los lineamientos establecidos en la presente convocatoria, además de los contenidos en la Resolución CREG 130 EL 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023.

La oferta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación, so pena de que se haga efectiva la Garantía de Seriedad, a la que se hace referencia el **numeral**

3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

3.2 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

CENS S.A E.S.P examinará las ofertas para determinar si los OFERENTES cumplen a cabalidad con los requisitos habilitantes establecidos, es decir, si se ajustan a los requisitos de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil, siempre cumpliendo y acorde a la normatividad legal vigente, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con la aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual. Las ofertas que no cumplan con lo establecido en la presente invitación pública no serán consideradas en la evaluación.

3.3 REQUISITOS HABILITANTES

Los OFERENTES deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC. Así pues, podrán hacerlo a más tardar el **25 de mayo de 2026 hasta a las 18:00 horas**. Según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019 modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los OFERENTES interesados carguen en el SICEP, y la fecha límite para su recepción será la descrita en el cronograma.

3.4 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS

A continuación, se denota el contenido de las ofertas y se indica la forma como deben diligenciarse los formularios, los cuales deberán ceñirse a lo establecido en la presente invitación pública de ofertas y estarán integradas por los siguientes documentos:

3.4.1 ANEXOS DE LA OFERTA:

EL OFERENTE deberá indicar en formatos idénticos a los del numeral 10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel, de la presente solicitud Pública de Oferta Mercantil, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por CENS S.A, E.S.P, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos constantes de abril de 2026, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. La información debe ser entregada en formato Excel

La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

3.4.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán esta Invitación Pública de Oferta son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en

la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con CENS S.A, E.S.P.

3.4.3 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO cederá la Oferta Mercantil, previa autorización escrita de CENS S.A, E.S.P, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

3.4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía de seriedad, bien sea mediante una póliza de seguros **solo a favor de empresas de servicios públicos** emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para CENS.

La garantía de seriedad se expedirá teniendo como único asegurado/beneficiario de las mismas a CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A., E.S.P. NIT: 890500514-9, hasta el registro de la orden de compra y de la Oferta Mercantil por parte del ASIC. cómo se indica en este numeral y su respectivo clausulado o condiciones generales, hasta el **09 de julio de 2026**.

Además, EL OFERENTE deberá adjuntar la garantía debidamente firmada electrónicamente por el tomador, el clausulado o condiciones generales, recibo de pago de la prima o constancia de no expirará por falta de pago debidamente firmada por el representante autorizado de la aseguradora . **“SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.”**

El valor asegurado de la oferta para la garantía de seriedad constituida por compañías de seguros será de 3% (tres por ciento) del valor de la oferta asegurable y deberá tener una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES hasta la formalización del negocio jurídico. En todo caso el OFERENTE mantendrá vigente la garantía de seriedad hasta que El Comercializador solicite al ASIC el registro de la Orden de Compra y la Oferta Mercantil, de acuerdo con los plazos estipulados en la resolución CREG 130 de 2019 y la modificación establecida en la Resolución CREG 101 033 de 2023 y se encuentren registrados los documentos ante el ASIC.

El tomador de la póliza expedida por compañía de seguros deberá ser EL OFERENTE, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal o en el documento de creación o constitución, para el caso de aquellas Entidades diferentes a las sociedades. Dicha garantía será respaldada con la firma de la persona responsable de la oferta, el sello de cancelado o comprobante de pago por parte del asegurador o constancia de no expirará por falta de pago debidamente firmada por el representante autorizado de la aseguradora. **SE ACEPTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS EN DONDE SE INDIQUE QUE LA PÓLIZA NO EXPIRA POR FALTA DE PAGO.**

Mediante la garantía el OFERENTE garantizará:

- Que mantendrá la totalidad de su oferta, sin retirarla, ni introducirle adiciones o modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de entrega de la oferta y los requisitos habilitantes de la invitación a presentar oferta, hasta el registro de la Orden de Compra y de la Oferta Mercantil ante el ASIC.
- Que constituirá las garantías exigidas por CENS S.A. E.S.P para el cumplimiento del negocio jurídico y presentará los documentos solicitados para su formalización.
- Que aportará el certificado modificatorio ampliando la vigencia de la misma en el evento en que se le haya determinado prorrogar el plazo para la aceptación o para formalizar la Oferta Mercantil.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del Negocio Jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO, incluyendo el debido registro de la Orden de Compra ante el ASIC.

Cuando EL OFERENTE se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si el OFERENTE modifica, adiciona o retira su oferta; así mismo, en caso de negarse a ajustar la garantía por aplicación de las desviaciones previstas en esta solicitud pública oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a presentar, admitirá desviaciones máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo EL valor de la garantía de seriedad de la oferta.

CENS S.A. E.S.P., teniendo en cuenta las desviaciones, podrá solicitar al OFERENTE, ajustar la garantía. En caso de que el OFERENTE se negare a hacerlo, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad.

3.4.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC en la que se evidencie que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo el Sistema de Transmisión Nacional –STN- y el Sistema de Transmisión Regional –STR-, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurrido en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por CENS S.A. E.S.P., antes de expedir la Orden de Compra.

3.4.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE EL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 30 días, entre la fecha de su expedición y la entrega de oferta y requisitos habilitantes de esta invitación a presentar oferta. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias. Así mismo se debe anexar copia legible de la cédula del representante legal.

Si el Representante Legal que firma la oferta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para presentar Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. CENS S.A. E.S.P., podrá exigir, al momento de la aceptación de oferta, la presentación de este documento actualizado.

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.4.7 PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,

pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

El OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones parafiscales a que hace alusión el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete, durante la ejecución del negocio jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de seguridad social y parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante CENS S.A. E.S.P., con la presentación de cada cobro por suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., no efectuará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del negocio jurídico. En el momento de la liquidación EL OFERENTE ACEPTADO dejará constancia ante CENS S.A. E.S.P., del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta y los requisitos habilitantes podrá dar lugar a la descalificación de la misma.

3.4.8 DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO.

	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
	Formato para el conocimiento del tercero
	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

CENS S.A. E.S.P., en coherencia con la normatividad aplicable para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción o soborno (FCS) y sus procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos; dispone del presente formulario para el conocimiento de sus contrapartes actuales y potenciales.

Por favor tener presente las siguientes consideraciones:

Personas naturales: Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento válido de identificación.

Personas jurídicas: Adjuntar copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a un mes, o su equivalente, Registro Único Tributario y fotocopia del documento de identidad del representante legal o quien tenga competencia frente a la relación comercial.

Consorcios y Uniones Temporales: El Consorcio o Unión Temporal así como cada una de las personas naturales o jurídicas que lo componen deben diligenciar el presente formulario de manera independiente y adjuntar los documentos señalados anteriormente.

Sucursal en Colombia de una sociedad extranjera: Diligenciar el presente formulario tanto de la sucursal en Colombia, como de la sociedad principal extranjera de manera independiente.

Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

En caso de requerir ampliar la información de alguno de los capítulos se debe hacer uso de las pestañas adicionales de este libro.

Tipo de solicitud Fecha de elaboración Día Mes Año

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo Nombre o razón social
 Tipo ID No. ID DV Fecha matrícula o expedición ID Día Mes Año
 Dirección País Departamento Ciudad
 Teléfono Correo electrónico Sitio web
 PEP CIU Principal Actividad económica
 Países donde tiene operaciones comerciales y financieras

En caso de pertenecer a un grupo empresarial indicar las empresas que lo conforman y la calidad que ostentan dentro del grupo, esto es, si es matriz (M), filial (F) o subsidiaria (S):

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad	Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTES LEGALES

	Principal	Primer suplente	Segundo suplente
Nombres			
Apellidos			
Tipo ID			
No. ID			
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio			
Departamento			
Ciudad			
Correo electrónico			
PEP			

Nota: en caso de requerir mas espacio, diligenciar la información adicional en la pestaña "+ Representantes legales".

III. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

 CENS Grupo-epmg	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
	Formato para el conocimiento del tercero
	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

IV. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO

Normatividad	Oficial de cumplimiento o responsable	
¿Está sujeto a alguna normatividad para la gestión de riesgos de LAFT o del FCS? ¿Que entidad lo supervisa?	Principal	Suplente
	Nombres	
	Apellidos	
	Tipo ID	
	No. ID	
	Fecha expedición ID	Día / Mes / Año
	País domicilio	Día / Mes / Año
	Departamento	
	Ciudad	
	Correo electrónico	

V. INFORMACIÓN REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

	Principal	Suplente	En caso de tener una firma o persona jurídica como revisor fiscal o auditor externo indicar:
Nombres			
Apellidos			
Tipo ID			
No. ID			
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	
País domicilio			
Departamento			
Ciudad			
Teléfono			
Correo electrónico			

VI. INFORMACIÓN ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

Personas naturales o jurídicas con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID	% de Participación	País domicilio	PEP
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BENEFICIARIOS FINALES

Si alguno de los accionistas y/o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) es una persona jurídica, indicar en el presente capítulo la información de la persona o personas naturales que cumplen con la definición de beneficiario final dada en el Artículo 631-5 de la Ley 2155 de 2021 "(...)Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica."

Razón social del accionista con participación ≥ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
				Día / Mes / Año	
No. ID DV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	

Razón social del accionista con participación ≥ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
				Día / Mes / Año	
No. ID DV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	

Razón social del accionista con participación ≥ 5%	Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
				Día / Mes / Año	
No. ID DV				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	
				Día / Mes / Año	

Nota: en caso de requerir mas espacio, diligenciar la información adicional en la pestaña "+ Beneficiarios finales".

	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
	Formato para el conocimiento del tercero Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Diligenciar la información de las personas que indicó, en apartados anteriores, ostentan la calidad de PEP y la de las personas dentro de su organización que cumplen la definición del Decreto 830 de 2021 "(...) Se considerarán como *Personas Expuestas Políticamente (PEP)* los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los articulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles (...) La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato (...)".

PEP			PEP		
Personal	Nombres		Personal	Nombres	
	Apellidos			Apellidos	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
Cargo PEP	Entidad		Cargo PEP	Entidad	
	Cargo PEP			Cargo PEP	
	Vinculación	Día / Mes / Año		Vinculación	Día / Mes / Año
	Desvinculación	Día / Mes / Año		Desvinculación	Día / Mes / Año
Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción	Nombre		Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción	Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción	Nombre		Parentesco por consanguinidad - afinidad - adopción	Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
	Nombre			Nombre	
	Tipo ID	No. ID		Tipo ID	No. ID
Otros	Asociados cercanos		Otros	Asociados cercanos	
	Asociados cercanos			Asociados cercanos	
	Asociados cercanos			Asociados cercanos	
	Cuentas tras exterior	Donde		Cuentas tras exterior	Donde

IX. INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL

En línea con la Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción, por favor responder:

¿La empresa que usted representa o usted como persona natural tiene algún tipo de negocio o vinculación económica con empresas o personas naturales extranjeras?

En caso afirmativo, ¿Alguna de esas empresas hace parte del gobierno (Estado) o es un funcionario del gobierno (funcionario público) del país en el que se encuentra?

Si respondió afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, por favor detalle en el siguiente cuadro las empresas o personas naturales extranjeras con las cuales tiene algún tipo de negocio o vinculación económica:

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Sector al que pertenece

 CENS Grupo-epm	CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Formato para el conocimiento del tercero Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno
---	--

X. DECLARACIONES Y FIRMA DEL FORMULARIO

De manera voluntaria, obrando de buena fe y conforme a mi conocimiento actual declaro que:

i) Mis ingresos o bienes o los de la persona jurídica que represento, los de sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias del objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de profesión u oficio en el caso de personas naturales. Adicionalmente, declaro que los mencionados no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

ii) Que los recursos o bienes objeto de cualquier relacionamiento con CENS, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya y que, en la ejecución de este, yo o la persona jurídica que represento o sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no tendrán vínculos con terceros que estén vinculados a actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST).

iii) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales cumplen con las normas y regulaciones, las recomendaciones internacionales y demás leyes locales para administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST) que me o nos resulten aplicables.

iv) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, Fraude, Corrupción o Soborno (listas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo) o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, estando CENS facultada para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relación contractual si se verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.

v) No tengo conocimiento que exista en mi contra o contra la persona jurídica que represento, ni en contra de sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales una sentencia judicial en firme o investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia; estando CENS facultadas para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relacionamiento si se verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o información en bases de datos públicas que puedan colocar a CENS o cualquiera de las empresas del Grupo EPM frente a un riesgo legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, así como información de hechos que puedan exponer a CENS o a las empresas del Grupo EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

vi) La información consignada y anexa a este formulario es veraz, que informaré cualquier circunstancia que modifique la presente declaración y que actualizaré los datos e información que sean requeridos cuando se solicite, admitiendo que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.

vii) CENS S.A. E.S.P. me ha comunicado que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con la política de protección de datos personales publicada en su sitio web www.cens.com.co, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LAFT. Para este tratamiento CENS podrá acudir a los datos personales de identificación y contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre las empresas del Grupo EPM en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Dedo igualmente conocer que cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de mis datos personales y su conocimiento, actualización, rectificación o supresión podrá realizarse a través del canal de habeas data de CENS protecciondedatos@cens.com.co pudiendo presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Firma

Nombres y apellidos

Tipo ID

No. ID

CÓDIGO: PLT_306_GIR_002 / V: 3.0 / Fecha última actualización: 2026/02/17

3.4.9 DEBER DE INFORMACIÓN

EL OFERENTE ACEPTADO debe suministrar información veraz y verificable cuando CENS S.A. E.S.P., le solicite para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De la misma forma, EL OFERENTE ACEPTADO deberá informar a CENS S.A., E.S.P si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.

3.4.10 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

CENS firmará la Orden de Compra o documento correspondiente a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución del negocio jurídico. No obstante, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la Oferta Mercantil, surgen las obligaciones del negocio jurídico para las partes, las que no dependen de la firma de la Orden de Compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa de la relación jurídica surgida.

3.4.11 INDEMNIDAD

LAS PARTES acuerdan mantener indemne a la otra, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones de las PARTES, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, las PARTES asumirán todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del negocio jurídico objeto de la presente invitación pública y de las obligaciones contempladas en la presente solicitud de Oferta Mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra alguna de las PARTES por asuntos, que, según las condiciones de la presente solicitud pública de oferta y la Oferta Mercantil presentada por el oferente, sean de responsabilidad de alguna de las PARTES se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.4.12 CAPACIDAD DE RESPALDO (CROM 1 AMT VENTA)

EL OFERENTE deberá tener la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses del período del compromiso, para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del **30 de abril de 2026**. Para verificar dicho requisito será considerado en el período de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS MERCANTILES

CENS S.A. E.S.P., revisará las ofertas para verificar si los OFERENTES cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

4.2 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

CENS podrá descalificar aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

La no presentación de cualquier requisito de participación o habilitantes establecidos en el **numeral 3.3** de esta solicitud pública de oferta, que sea insubsanable.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta podrá dar lugar a la descalificación de esta.

Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a las condiciones de la solicitud de oferta o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.

Cuando no se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de a oferta o su valor no cumpla con lo especificado en el **numeral 3.4.4**

Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta se inicia con posterioridad al día de la entrega de la oferta y los requisitos habilitantes, de acuerdo a lo establecido en el **numeral 3.3**.

Cuando se presente la oferta mensual, y ésta no se ajusta al tipo de Oferta Mercantil de acuerdo con lo definido en el **numeral 2.3**, o contenga períodos de suministro de la Oferta Mercantil con condiciones diferentes.

Cuando La oferta mercantil esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.

Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la Minuta de La Oferta

Mercantil que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.13 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL.

Cuando EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, CENS S.A. E.S.P., en cumplimiento delo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la Oferta Mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

Cuando, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º de la Resolución CREG 134 EL 2013, las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados endesarrollar nuevos proyectos de generación tengan sus valores de capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) es menor a la máxima energía ofertada para todos los meses del período del compromiso. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1amt publicada por el ASIC al momento del cierre de la convocatoria. Para los efectos de verificación de dicho requisito será considerado en el periodo de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

Cualquier otra causa que se desprenda de la presente solicitud pública de oferta o norma legal aplicable.

Cuando el OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) oen la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista de la Office of Foreign Assets Control, OFAC por sus siglas en inglés), así como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de laUnión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de PersonasCatalogadas como Terroristas, la del Banco Mundial y del Grupo BID - Banco Interamericano de Desarrollo-.

Cuando el oferente sea una persona jurídica, esta causalse extiende a Revisores Fiscales, Auditores Externos, miembros de junta directiva, representantes legales y a los socios o accionistas que tengan directa, o indirectamentemás el cinco por ciento (5%) de participación o acciones.”

Cuando el OFERENTE , sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamentetengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.

Cuando el OFERENTE o sus accionistas, asociados o socios, que directa o

indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al OFERENTE, exponiendo a CENS S.A, E.S.P a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Cuando el objeto de La Oferta Mercantil/negocio jurídico involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

La omisión de adjuntar la Garantía de Seriedad y la oferta mercantil (**numerales 3.4.4 y numeral 8**) **serán causales de rechazo de la oferta por ser requisitos “Insubsanables”**. Los demás requisitos son “Subsanables” y en caso de omisión o inconsistencias CENS S.A. E.S.P., podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual se podrá otorgar un plazo hasta de cinco (5) días hábiles, para ello mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el OFERENTE en la oferta mercantil.

5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL OFERENTE para la energía ofertada.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS

CENS S.A. E.S.P., aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia, fiabilidad y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 para la compra de la energía, la cual es solicitada por CENS S.A., E.S.P según lo descrito en este Pliego:

Se escogerán como ofertas elegibles aquellas que cumplan con todas las condiciones establecidas en esta solicitud de oferta y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.

Oferta Reserva: CENS emitirá una oferta reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para los productos 2,4,5,6,7,8 y 9 las ofertas con precios por encima del precio de

reserva no serán tenidas en cuenta en la evaluación; para el producto 1 y 3 las ofertas con una variación superior en el precio al 5% en alguno de los meses respecto al precio de reserva o aquellas ofertas que superen el promedio ponderado del precio de reserva; adicionalmente para todos los productos aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un Indexador y formulación diferente a la mencionada en el numeral **2.5 PRECIO DE LA OFERTA**, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por CENS. Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía solicitada.

Las ofertas elegibles que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.

5.1.1 PARA EL PRODUCTO 1 año 2027

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto. Serán tenidas en cuenta las ofertas que presenten un solo o diferentes (%) porcentaje de energía mensual, podrán presentar diferentes precios por mes y ofertar cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Se podrá presentar meses en cantidades cero (0) sin embargo, debe garantizar que mínimo 7 meses del año tengan cantidades ofertadas mayores a cero; y que no presenten una variación del 40% entre la cantidad mínima (diferente a cero) y la máxima ofertada.

5.1.2 PARA EL PRODUCTO 2 año 2027 PLANA

Solo se evaluarán ofertas planas para el **año 2027**. Para las ofertas planas la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y no serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% y superiores a 0% de la energía solicitada

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 2 (año 2027), el techo de energía por hora es de 28,000 kWh

5.1.3 PARA EL PRODUCTO 3 año 2028

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto. Serán tenidas en cuenta las ofertas que presenten un solo o diferentes (%) porcentaje de energía mensual, podrán presentar diferentes precios por mes y ofertar cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Se podrá presentar meses en cantidades cero (0) sin embargo, debe garantizar que mínimo 7 meses del año tengan cantidades ofertadas mayores a cero; y que no presenten una variación del 40% entre la cantidad mínima (diferente a cero) y la máxima ofertada.

5.1.4 PARA EL PRODUCTO 4 año 2029

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto **4** solicitado **Año 2029**. No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.5 PARA EL PRODUCTO 5 año 2029 PLANA

Solo se evaluarán ofertas planas para el **año 2029**. Para las ofertas planas la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y no serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% y superiores a 0% de la energía solicitada

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 5 (año 2029), el techo de energía por hora es de 40,000 kWh

5.1.6 PARA EL PRODUCTO 6 año 2030

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto **6** solicitado **Año 2030**. No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.7 PARA EL PRODUCTO 7 año 2030 PLANA

Solo se evaluarán ofertas planas para el **año 2030**. Para las ofertas planas la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y no serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% y superiores a 0% de la energía solicitada

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 7 (año 2030), el techo de energía por hora es de 50,000 kWh

5.1.8 PARA EL PRODUCTO 8 año 2031

Solo se evaluarán ofertas que sigan la curva de carga para el producto **8** solicitado **Año 2031**. No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% de la energía solicitada siempre y cuando conserven la curva solicitada manteniendo el criterio del redondeo a 0 decimales.

Deberá ofertar para todos los meses del producto, por lo que no se acepta 0%.

5.1.9 PARA EL PRODUCTO 9 año 2031 PLANA

Solo se evaluarán ofertas planas para el **año 2031**. Para las ofertas planas la energía debe ser igual para todas las horas y meses del año (s) respectivo (s), con un único precio.

No serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes (%) porcentajes de energía y no serán tenidas en cuenta ofertas que presenten diferentes precios para los meses del año respectivo pudiéndose ofrecer cantidades inferiores al 100% y superiores a 0% de la energía solicitada

El valor máximo ofertado con factor de carga 1.0 (oferta plana) corresponderá a el valor definido como techo, determinado de la siguiente manera:

Para el producto 9 (año 2031), el techo de energía por hora es de 50,000 kWh

5.1.10 OFERTAS ELEGIBLES PRODUCTOS ASI:

PRODUCTOS 1 y 3

Ordenamiento inicial de ofertas

Las ofertas se organizarán priorizando:

- La cantidad de meses ofertados (cantidades mayores a cero), en orden descendente (de mayor a menor número de meses ofertados).
- Como priorización adicional, se ordenarán de menor a mayor según el precio promedio ponderado de la oferta.
- En caso de empate en los dos puntos iniciales se priorizará de acuerdo con la fecha y hora de presentación de la oferta

Se excluirán de esta etapa: las ofertas cuyo precio promedio ponderado supere el precio de reserva y las ofertas que no cumplan con un mínimo de 7 meses ofertados con cantidades mayores a cero (0).

Validación de variación en la cantidad ofertada

Se verificará que la relación entre la cantidad mínima diferente a cero (0) y la cantidad máxima ofertada cumpla con el criterio de variación establecido, el cual no deberá ser inferior al 40%.

Las ofertas que no cumplan esta condición serán excluidas del proceso.

Validación de variación del precio mensual ofertado frente al precio de reserva

Se evaluará el precio mensual de cada oferta frente al precio de reserva correspondiente.

Solo se considerarán válidas aquellas ofertas cuyo precio mensual no supere en más del 5% el precio de reserva del año.

Proceso de adjudicación

Una vez realizadas las exclusiones anteriores, la adjudicación se llevará a cabo respetando el orden inicial definido. La adjudicación se realizará hasta cubrir la cantidad de energía solicitada en cada mes para el producto evaluado.

No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que presenten condiciones distintas a las definidas para el producto solicitado.

Ejemplo de evaluación y adjudicación para el producto 1 y 3

Se reciben y organizan las ofertas según el orden establecido, se realiza el filtro 1 en relación con que el precio promedio no supera el precio de reserva, se realiza el filtro 2 en relación con la cantidad de meses ofertada mínimo 7 meses y se realiza el filtro 3 en relación con el porcentaje de variación de la cantidad ofertada se no sea inferior a un 40%. Al realizar la validación se observa que la oferta de la Empresa E no cumplió el filtro 2 ni el 3 por tanto se elimina tal como se muestra en la siguiente imagen.

PRODUCTO 1 MES 2017	Enero												Filtro 1												Filtro 2		Filtro 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PRECIO RESERVA PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO

En la siguiente imagen se valida el filtro 4 en relación con que los precios mensuales no superen un 5% el precio de reserva del producto. Al realizar la validación se observa que la Empresa D no cumplió el filtro ya que el precio del mes de enero excedió el porcentaje del precio de reserva.

PRODUCTO 1 MES 2017		Enero												Filtro 1												Filtro 2		Filtro 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Empresa	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total año	PRECIO RESERVA	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO	PRECIO PROMEDIO

Se realiza la adjudicación en el mismo orden dado inicialmente y hasta las cantidades requeridas por tanto se observa que la Empresa C las cantidades se acotan en algunos periodos hasta las cantidades requeridas en la oferta como se muestra en la siguiente imagen

DETALLE ASIGNACION																										
PRODUCTO 1 MES 2017														PRECIO RESERVA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Sevilla MQUISADA vino y Pisco Reserva	15.68	15.68	15.67	15.61	15.56	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	155.87	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00
Empresa A	2.01	2.05	2.01	2.01	2.00	1.92	1.95	1.94	1.93	1.93	1.92	1.92	20.44	\$ 264.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00
Empresa B	1.97	1.97	1.98	1.98	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	20.44	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00
Empresa C	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.44	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00
Empresa D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.44	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00
TOTAL OFERTAS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00

PRODUCTOS 2, 4, 5, 6, 7, 8, y 9

Las propuestas elegibles por producto se evaluarán con base en el precio, por tanto, se ordenarán las ofertas de menor a mayor.

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas elegibles, remitirse al

numeral **6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES.**

CENS podrá durante el período de evaluación y audiencia pública, solicitar aclaración a EL OFERENTE sobre los términos de su oferta.

No se tendrán en cuenta las ofertas que tengan diferentes condiciones al producto solicitado.

6 CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

6.1 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Las Condiciones de la solicitud pública de oferta para consulta se encuentran disponibles en el SICEP a partir del día **27 de abril de 2026**.

6.2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, OBSERVACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA CONSULTA

Los OFERENTES podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas para consulta mediante comunicación dirigida a las direcciones electrónicas de los trabajadores responsables de acuerdo con el numeral **1.9 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA**, desde **27 de abril de 2026** hasta **04 de mayo de 2026**. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

6.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA DEFINITIVA

La Solicitud Pública de Oferta Mercantil definitiva se publicará en el SICEP el **08 de mayo de 2026**. La Solicitud Pública de Oferta Mercantil definitiva no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

6.4 ENTREGA OFERTA RESERVA

CENS S.A. E.S.P., remitirá al ASIC la oferta reserva por cada producto requerido, hasta el **25 de mayo de 2026**, en el mismo formato de remisión de ofertas, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que las ofertas mercantiles que superen los precios de la oferta reserva no serán tenidas en cuenta en la adjudicación. La oferta reserva no será modificada una vez haya sido remitida al ASIC.

6.5 ENTREGA DE OFERTA MERCANTIL Y REQUISITOS HABILITANTES

Los OFERENTES deben registrar en el SICEP el **25 de mayo de 2026 a las 18:00 horas**, los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y entregar las ofertas por cada producto.

6.6 VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez CENS S.A. E.S.P., reciba por parte del ASIC los requisitos habilitantes, procederá a realizar la validación de estos entre los días del **26 de mayo de 2026** hasta el **02 de junio de 2026** y podrá solicitar directamente a cada OFERENTE que subsane o aclare estos requisitos los cuales deben ser entregados dentro de este plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

6.7 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CENS S.A. E.S.P., enviara al ASIC información sobre los OFERENTES que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la oferta de cantidades y precios de los OFERENTES habilitados. CENS S.A. E.S.P., evaluará solo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en la presente solicitud de oferta.

6.8 AUDIENCIA PÚBLICA, ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101-033-2023, la evaluación de ofertas se realizará en audiencia pública el primerio (01) día hábil después de recibir por parte del ASIC las ofertas de cantidades y precios de los oferentes habilitados.

La audiencia pública se realizará en la sala de juntas contigua a la Gerencia General de CENS S.A. E.S.P., ubicada en la Avenida Aeropuerto No. 5N-220 Barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta, **5 de junio de 2026 a las 15:00** hora local.

Adicionalmente, CENS habilitará el acceso a la audiencia de manera virtual para lo cual notificará a los interesados el **link** de la plataforma de acceso; es de aclarar, que la horade la audiencia antes referida está sujeta a la hora en que el ASIC remita a CENS S.A., ESP las ofertas de cantidades y precios de los oferentes habilitados, conforme al literal i, del numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, referente a Evaluación de Ofertas. El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se harán públicas las ofertas presentadas, leyendo las cantidades y precios ofrecidos y se procederá a evaluar cada una de ellas de acuerdo con la metodología descrita en el **numeral 5** de la presente solicitud de oferta para cada uno de los productos de la Oferta Mercantil. Evaluadas las ofertas presentadas se procederá a informar a los OFERENTES adjudicados, las respectivas cantidades de energía y precios aceptados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

Durante la audiencia pública los agentes habilitados podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la invitación pública de oferta mercantil como adjudicada.

De conformidad con el método de evaluación descrito en el **numeral 5**, se establecerá el orden de elegibilidad del (los) OFERENTE (s) con quien (es) se celebrará la relación jurídica derivada de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por CENS S.A. E.S.P.; de igual forma, al (los) OFERENTE (s) a quien se les haya aceptado la oferta(as) se les enviará la Orden de Compra dentro de los **13** días siguientes a la audiencia pública, es decir, hasta el **26 de junio de 2026**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución Creg 101 033-2023 y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **3 de julio de 2026**.

Será responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el negocio jurídico resultante de la Solicitud Pública de Oferta Mercantil para el suministro de energía. CENS S.A. E.S.P., tiene como plazo máximo hasta el **01 de julio de 2026** para enviar al ASIC toda la información correspondiente a los Oferta Mercantil adjudicados.

CENS S.A. E.S.P., no se hace responsable por la Oferta Mercantil ACEPTADA a través de la orden de compra que no se encuentre formalizada ni registrada en la fecha indicada en el **numeral 1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA**, por causas imputables al OFERENTE ACEPTADO, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta mercantil y su aceptación a través de la expedición de la Orden de Compra, queda entendido que el negocio jurídico se hacelebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

6.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Efectuada la selección, CENS comunicará los resultados de la solicitud pública de ofertas a cada oferente favorecido mediante el envío de la presentación de adjudicación en donde se relaciona el listado de los oferentes adjudicados con la cantidad de energía asignada y su precio, información que se enviará a la dirección electrónica registrada en la minuta de la oferta mercantil a más tardar el **05 de junio de 2026**.

De igual forma, a los oferentes a quienes se les haya aceptado la oferta (as) se les enviará la Orden de Compras dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia publicas es decir hasta el **(26) de junio de 2026**, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan y proceder con su registro ante el ASIC hasta el **(03) de julio de 2026**. Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y el registro de la Oferta Mercantil de suministro de energía estará a cargo de CENS S.A. E.S.P, quien tiene como plazo máximo hasta el **(01) de julio de 2026** para enviar al ASIC a través del

SICEP toda la información correspondiente a las Ofertas Mercantiles adjudicadas. Conforme lo establece el numeral 10.7 de la resolución CREG 130 de 2019.

CENS S.A. E.S.P no se hace responsable por las Ofertas Mercantiles que no estén ni registradas en la fecha indicada en el numeral **1.8 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta y su aceptación, queda entendido que el Negocio Jurídico se ha celebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma de la Orden de Compra, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

CENS S.A E.S.P remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la solicitud pública de oferta mercantil, a través de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles después de la fecha de formalización del negocio jurídico o de la audiencia pública para el caso de las convocatorias desiertas.

6.10 CONVOCATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. podrá declarar desierta la solicitud pública de oferta mercantil sólo en los siguientes casos:

- a. Cuando no se presenten ofertas.
- b. Ningún OFERENTE haya quedado habilitado.
- c. Ninguna de las ofertas presentadas se ajuste de manera integral a las condiciones de la solicitud pública de oferta.
- d. Cuando las ofertas presentadas sean descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por CENS S.A. E.S.P.

6.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas adjudicables se tendrá en cuenta la hora de recibo de las ofertas ante el ASIC, se optará por la oferta que hayasido entregada con mayor tiempo de anticipación a la hora de cierre, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC para estos efectos.

6.12 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA

Cuando CENS S.A. E.S.P., estime conveniente podrá suspender por una sola vez la solicitud pública de oferta, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el SICEP.

Así mismo, CENS S.A. E.S.P., podrá cancelar la solicitud pública de oferta, siempre

y cuando el CENS no haya recibido ofertas. Para ello, CENS deberá informar al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Cancelada” en el SICEP.

7 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO LA OFERTA MERCANTIL

7.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

El término máximo para enviar la Orden de Compra y para allegar los documentos requeridos para la formalización del negocio jurídico será de trece (13) días hábiles contados después de la realización de la audiencia pública, lo anterior conforme a la Resolución No. 130 de 2019 de la CREG, modificada por la Resolución No. 033 de 2023 de la CREG.

En el evento que el OFERENTE favorecido no presente los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, CENS S.A. E.S.P., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta a la que se hace referencia en el **numeral 3.4.4**, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CENS S.A. E.S.P., y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

7.2 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Una vez emitida la Orden de Compra, CENS S.A. E.S.P., podrá devolver las garantías de seriedad de las ofertas.”

7.3 REGISTRO DE OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su Orden de Compra ante el ASIC será efectuado por CENS S.A., E.S.P. en un plazo no superior a Cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico, para esto deberá remitir el **formato de registro correspondiente a las curvas de energía adjudicadas se realizarán expresados en kWh redondeado a cero decimales.**

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE aceptado, no se procede al registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento a que hace referencia el **numeral 7.4** de la solicitud pública de oferta.

7.4 GARANTÍA CUMPLIMIENTO

7.4.1 POR PARTE EL OFERENTE ACEPTADO

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO constituirá a favor de CENS S.A. E.S.P., una Garantía de Cumplimiento bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la cual, debe estar firmada física o electrónicamente, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la

Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CENS S.A. E.S.P.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CENS S.A. E.S.P., en la cuantía que se especifique en la solicitud pública de Oferta Mercantil.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda de la Oferta Mercantil, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima de la póliza o su equivalente correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. La garantía deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución La Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la Cláusula Penal; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La garantía de cumplimiento **junto con la constancia de pago de la prima o su equivalente** deberá ser entregada por EL OFERENTE ACEPTADO A CENS S.A. E.S.P hasta cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de formalización del negocio jurídico. .

Se deberá contratar los siguientes amparos.

7.4.2 CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Las pólizas deberán se emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado de empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario CENS S.A. E.S.P y deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados en la ejecución La Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la cláusula penal; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

7.4.3 CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS BANCARIAS

Si se opta por obtener una carta de crédito Stand by emitida por entidades bancarias, deberá reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito Stand by indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.

1. Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de la expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad

- calificadora que la otorga.
2. cuando las garantías sean emitidas por un banco en el exterior, estas deben ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios establecidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta de crédito Stand by bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor de Colombia deberá cumplir con dichos criterios.
 3. deberán otorgarse en español o en inglés.
 4. la carta de crédito Stand by deberá otorgarse dentro el término establecido para la formalización La Oferta Mercantil y estar vigente por el termino de ejecución La Oferta Mercantil y hasta 90 días más después de finalizada la ejecución, para la garantía de cumplimiento.
 5. En los que se otorgue cartas de crédito Stand by para amparar la seriedad de la oferta, CENS S.A. E.S.P podrá solicitar la carta de compromiso al banco, para expedir las garantías del negocio jurídico.

7.4.4 EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN PARA EL PAGO TENER EN CUENTA

La garantía debe ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al beneficiario, la exhibición o el acompañamiento el original o copia de esta garantía bancaria o requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de "beneficiario" sobre el monto del incumplimiento.

1. Se deberá indicar la sucursal el banco en la que se deberá presentar la reclamación.
2. El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
3. La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
4. La carta de crédito Stand by estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Stand by.
5. La carta de crédito Stand by deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la solicitud pública de oferta mercantil y Orden de Compra en el caso de la garantía de seriedad o el número de la Orden de compra garantizado para las garantías de cumplimiento.
6. Cuando EL OFERENTE opte por otorgar la carta de crédito Stand by para amparar la seriedad de la oferta a través de una carta de crédito Stand by, se compromete a tramitar las garantías del negocio jurídico igualmente a través de este tipo de garantía. EL OFERENTE podrá optar por constituir estas garantías vía póliza de seguros.
7. Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir una garantía por un periodo superior a 365 días calendarios y el negocio jurídico tenga una vigencia superior, la carta de crédito Stand by deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo total del negocio jurídico y hasta 90 días más después de haber finalizado el plazo de ejecución, salvo que el banco antes de los 60 días calendarios anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una

nueva carta de crédito con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendarios previos al vencimiento se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica surgida de la oferta mercantil que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Stand by.

7.4.5 AMPARO DE CUMPLIMIENTO

Mediante el presente amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del Negocio Jurídico asegurado. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se llegare a hacer efectiva, aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por este concepto sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía y vigencia que se especifique para cada una de las Ofertas Mercantiles que se generen una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada Orden de Compra.

La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y hasta 90 días más después de finalizado el plazo de ejecución. Para ello, el oferente aceptado bien podrá presentar la garantía de Cumplimiento por la totalidad de la duración del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro del Negocio Jurídico y hasta 90 días más después de finalizado el plazo de ejecución.

En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como el oferente aceptado deberán informar a CENS, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones del negocio jurídico en las mismas condiciones establecidas en las condiciones de la solicitud Pública de Oferta. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

La garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando **los factores de indexación** del IPP serie oferta interna. Se hará efectiva a EL OFERENTE

ACEPTADO, en favor de CENS S.A. E.S.P., en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del negocio jurídico celebrado. EL suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

Cuando por políticas EL banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento La Oferta Mercantil se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte del OFERENTE ACEPTADO a CENS S.A. E.S.P., conforme a lo dispuesto en la minuta de Oferta Mercantil incorporada a los presentes pliegos.

En caso de que durante la vigencia del negocio jurídico la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta solicitud pública oferta, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

7.4.6 GARANTIA DE PAGO POR PARTE CENS S.A, E.S.P

Para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de pago que se derive del presente negocio jurídico CENS S.A. E.S.P., constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como **numeral 8.1** a la presente solicitud de oferta.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de CENS S.A. E.S.P., a EL OFERENTE ACEPTADO dentro de los 5 días hábiles siguientes a la formalización del negocio jurídico, conforme a lo dispuesto en la minuta de Oferta Mercantil incorporada a la presente Solicitud Pública de Oferta Mercantil.

Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

7.4.7 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el artículo 1592 EL Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de cualquiera LAS PARTES en las obligaciones del negocio jurídico, o de la terminación del mismo por hechos que le sean imputables, LA PARTE incumplida o que dio lugar a la terminación del Negocio Jurídico pagará a la OTRA PARTE en calidad de cláusula penal, una suma

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en el **numeral 2.5 “PRECIOS DE LA OFERTA”** de la presente solicitud pública de Oferta Mercantil, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida. En otras palabras, la parte cumplida descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se cobrará directamente a la parte incumplida o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del negocio jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.

Si posteriormente EL OFERENTE ACEPTADO acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por CENS S.A, E.S.P, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE ACEPTADO de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE ACEPTADO en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos.

7.5 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE ACEPTADO a CENS S.A, E.S.P se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de CENS S.A, E.S.P.

7.6 CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA MERCANTIL

Los pagos que se generen del negocio jurídico que se originen de la presente Solicitud Pública de Ofertas serán hechos por CENS S.A, E.S.P con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.**

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE ACEPTADO.

7.6.1 MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la indexación mensual de los precios, expresados en **\$/kWh de abril de 2026** hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo especificado en el **numeral 2.5 PRECIO DE LA OFERTA**, redondeado a 2 (dos) cifras decimales.

7.6.2 PRESENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN EL MEDIO DE COBRO

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

7.6.3 ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO

El medio de cobro será dirigido al domicilio CENS S.A, E.S.P. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo, al correo electrónico informado de manera previa por CENS S.A, E.S.P., mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por CENS S.A, E.S.P al menos con 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 EL Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas(En archivo XML y PDF) al buzón de CENS S.A, E.S.P, así: facturaelectronica@grupo-epm.com

7.6.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

7.6.5 GARANTÍAS DE PAGO

CENS S.A, E.S.P otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones como Garantía de pago. Terminada la relación contractual, EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir un paz y salvo a favor de CENS S.A, E.S.P, en el cual se indique que la garantía de pago otorgada no se hizo efectiva por cuanto CENS S.A, E.S.P cumplió con todas las obligaciones contractuales.

7.6.6 INTERÉS DE MORA

CENS S.A, E.S.P reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

7.6.7 PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Previo a efectuarse el pago, EL OFERENTE ACEPTADO debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

7.6.8 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Los tributos de el orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración el presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración el presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por CENS S.A. E.S.P para hacer los ajustes que sean el caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones.

7.6.9 CESIONES

7.6.9.1 CESION DEL NEGOCIO JURÍDICO

Encaso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente negocio jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros.

En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CENS S.A. E.S.P acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente negocio jurídico a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la celebración del negocio jurídico.

Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

7.6.9.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

EL OFERENTE ACEPTADO sólo podrá ceder los derechos económicos que se deriven del negocio jurídico, previa autorización de CENS S.A, E.S.P, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos del negocio jurídico celebrado, EL OFERENTE ACEPTADO deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración de el origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Decima Quinta de la Oferta Mercantil; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL OFERENTE ACEPTADO diligenció para la presentación de la oferta. CENS S.A, E.S.P con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, CENS S.A, E.S.P queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a CENS S.A, E.S.P frente a un riesgo legal o reputacional. EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a indemnizar a CENS S.A, E.S.P por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos.

8 MINUTA OFERTA MERCANTIL

Ciudad, (fecha)

Doctor

JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO

Representante Legal

CENS S.A, E.S.P.

Avenida aeropuerto 5N-220 Sevilla

Ciudad

Asunto: presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. **CP-CNSC2026-002 - CRW385176** para el período para los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031**.

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [Incluir número de NIT], domiciliada en [Incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [Incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [Incluir número] de [Incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [Incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [Incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [Incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. **CP-CNSC2026-002 - CRW385176** en los términos y condiciones que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: Antecedentes a) CENS, realizó la Invitación Pública de Oferta Mercantil **CP-CNSC2026-002 - CRW385176** para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses comprendidos entre los años **2027, 2028, 2029, 2030 y 2031**, en todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. B) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE ACEPTADO la generación y/o comercialización de energía. C) Que es actividad propia del objeto social de CENS la Comercialización y/o distribución de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. D) Que CENS y EL OFERENTE ACEPTADO hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. E) Que después que CENS evaluó la totalidad de ofertas

presentadas, la de EL OFERENTE ACEPTADO cumple con las condiciones establecidas en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y presenta el mejor precio para CENS. F) Que la ejecución del Negocio Jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de esta oferta mercantil, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del Negocio Jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto de la Oferta Mercantil.** CENS encarga a EL OFERENTE ACEPTADO y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el numeral 10. **ANEXO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** de esta Oferta Mercantil, de acuerdo con la modalidad de contrato “Pague Lo Contratado”, según los meses, precios y las cantidades, indicadas en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil de la **Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002 - CRW385176** y según la oferta aceptada. **PARÁGRAFO:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por CENS, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de CENS con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de CENS incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de esta oferta mercantil durante un plazo definido entre el (día)___de (mes)___de (año)___y el (día)___de (mes)___de (año)___para un total de _____() meses, en la forma dispuesta en la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor de la Oferta Mercantil.** Para cualquier efecto, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual del Negocio Jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía adjudicada a esta oferta mercantil, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de CENS mes a mes. **QUINTA: Precio Monomio de energía.** El precio de la energía es el aceptado en la orden de compra de acuerdo con el ANEXO DE CARACTERÍSTICAS por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de **abril de 2026**. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE ACEPTADO, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la **Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002 - CRW385176**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG.

PARÁGRAFO: Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del Negocio Jurídico. Mercantil. **SEXTA: Fórmula ajuste de precio.** Para la indexación mensual de los precios del Negocio Jurídico, expresado en \$/kWh de **abril de 2026**, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna (IPP), bajo la siguiente fórmula: $T_i = T_o \cdot (IPPI / IPPo)$, donde: T_i corresponde al precio a aplicar en el mes de consumos i , (mes a facturar); T_o corresponde al precio aceptado, en pesos de **abril de 2026**; IPPi es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente para el mes i ; IPPo es el Índice de Precios al Productor serie Oferta interna certificado por la entidad competente **para abril de 2026**. Los demás cargos se reajustarán como y cuando así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico. **SÉPTIMA: Puntos de entrega.** La entrega de la energía por parte de EL OFERENTE ACEPTADO a CENS se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de CENS. **OCTAVA: Cantidad Asignada.** Los suministros objeto de esta Oferta Mercantil se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por CENS a EL OFERENTE ACEPTADO, expresada en kWh para cada hora. **NOVENA: Medio de Cobro y forma de pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE ACEPTADO a CENS de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de esta Oferta Mercantil, a más tardar 15 (quince) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO deberá ser dirigido a la dirección de CENS, en original y copia, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de CENS, así: facturaelectronica@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: **1.** Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. **2.** La cantidad total asignada en kWh para el mes. **3.** El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. **4.** Versión del ASIC utilizada para el cobro. **5.** Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. **6.** Las

modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. CENS cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago **será de treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por CENS en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente.

PARÁGRAFO 1: Si CENS no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, CENS estará obligada a cancelarle a EL OFERENTE

ACEPTADO el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por CENS para manifestar por escrito a EL OFERENTE ACEPTADO las razones de su inconformidad. Si EL OFERENTE ACEPTADO realiza objeciones sobre la cantidad total o parcialmente glosada y CENS acepta estas razones expuestas, CENS reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Vigésima Quinta de la presente Oferta Mercantil. **PARÁGRAFO 3:** CENS no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE ACEPTADO suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 4: Modificaciones o ajustes:**

Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por CENS, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince) días de anticipación. **DÉCIMA: Recursos presupuestales.** Todos los pagos que CENS se obliga a realizar en desarrollo de la presente Oferta

Mercantil se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA PRIMERA: Registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra y exigibilidad.** CENS se encargará del registro de la Oferta Mercantil y de Orden de Compra ante el ASIC, **el formato de registro de orden de compras en su anexo curva de carga se realizará en kWh redondeado a cero decimales.** Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y la Orden de Compra no se puede registrar o no se puede despachar la energía asignada durante la ejecución del Negocio Jurídico se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. Sin embargo, dado el nuevo esquema de registro es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. Para el registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **PARAGRAFO:** El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del Negocio Jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **DÉCIMA SEGUNDA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) EL OFERENTE ACEPTADO no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA TERCERA: Estatuto de Racionamiento.** EL OFERENTE ACEPTADO y CENS, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA CUARTA: Impuestos, gravámenes o deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en

cuenta por CENS para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones. La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será tenida en cuenta por CENS ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones al CONTRATISTA. CENS deducirá todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA QUINTA: Cesiones. PARÁGRAFO 1: Cesión de la Oferta Mercantil.** En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al Negocio Jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del acta modificatoria que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros. En el evento de presentarse fusión, escisión o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, CENS acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas de la relación jurídica a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO y ofrezca las garantías y/o respaldos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico celebrado. **PARÁGRAFO 2: Cesión de los derechos económicos de la Oferta Mercantil.** EL OFERENTE ACEPTADO sólo podrá ceder los derechos económicos de la Oferta Mercantil, previa autorización de CENS, sin perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse. Para la autorización de la cesión de los derechos económicos derivados de la relación contractual, EL OFERENTE ACEPTADO deberá anexar a la solicitud, un documento donde el cesionario de los derechos económicos realice en su nombre y bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del mismo, la declaración del origen de los bienes y recursos, de conformidad con lo señalado en la cláusula Decima Quinta de la presente Oferta Mercantil; así mismo, deberá anexar diligenciado por el cesionario, el formulario para el conocimiento del tercero (LA/FT), que EL OFERENTE ACEPTADO diligenció para la presentación de la oferta. CENS con la presentación de la solicitud de cesión de los derechos económicos, queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes relacionadas con la declaración antes indicada y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que alguna de tales personas figura en las listas que allí se indican, así mismo, CENS queda facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá negar la autorización de cesión o a continuar con el pago al cesionario, si verifica que contra alguna de las personas que se indican en la declaración existen investigaciones o procesos, o existen informaciones en las bases de datos públicas que puedan colocar a CENS frente a un riesgo

legal o reputacional. EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a indemnizar a CENS por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de las declaraciones por el cesionario de los derechos económicos. **DÉCIMA SEXTA: Inhabilidades e incompatibilidades.** - Para la celebración y ejecución del Negocio Jurídico las partes declaran que no se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **DÉCIMA SÉPTIMA: Garantía.** A) Por parte del OFERENTE ACEPTADO: Para asegurar el total y estricto cumplimiento del Negocio Jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO deberá constituir a favor de CENS una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones de la Oferta Mercantil, la cual deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado, utilizando los factores de indexación IPP serie oferta interna. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada una de las relaciones jurídicas surgidas de la oferta mercantil que se generen para CENS una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberán entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha límite de cada relación jurídica surgida de la oferta. La Garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y 90 días más. La Garantía de cumplimiento ampara los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO a CENS derivados del incumplimiento imputable al OFERENTE ACEPTADO de cualquiera de las obligaciones derivadas de la Oferta Mercantil en los términos aceptados por CENS. La garantía cubrirá la cláusula Penal que se hiciere efectiva. El pago de la garantía de cumplimiento correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CENS S.A. E.S.P., tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por EL OFERENTE ACEPTADO, en cuyos eventos, CENS S.A. E.S.P., la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida del Negocio Jurídico celebrado, durante su vigencia, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. **PARÁGRAFO 1:** La garantía de cumplimiento deberá ser entregada por EL OFERENTE ACEPTADO A CENS dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha límite de cada relación jurídica surgida de la oferta mercantil. **PARÁGRAFO 2:** Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años o periodos de 5 años hasta completar los años contratados más 90 días

calendario según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del negocio jurídico, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro sus obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta Mercantil en las mismas condiciones establecidas en las condiciones de la solicitud de oferta. Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CENS SAS E.S.P, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y EL OFERENTE ACEPTADO no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del OFERENTE ACEPTADO, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Negocio Jurídico. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la PARTE cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá por terminado el Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. Para el cálculo de la garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos corrientes del suministro aceptado acorde a lo establecido en esta cláusula, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. PARÁGRAFO 3: Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario, la garantía bancaria podrá contemplar la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo contractual y mínimo 90 días calendario más, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso EL OFERENTE ACEPTADO deberá expedir una nueva garantía bancaria con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento se entenderá como un incumplimiento contractual que dará lugar a hacer exigible la garantía bancaria. B) Por parte CENS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes del negocio jurídico, CENS, se obliga para con EL OFERENTE ACEPTADO, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones el cual se entregará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la formalización del negocio jurídico. C) Deducciones por incumplimientos. Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, dará lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. **DÉCIMA**

OCTAVA: Modificación del Negocio Jurídico. El Negocio Jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral.

DÉCIMA NOVENA: Terminación del Negocio Jurídico. Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias, el negocio jurídico podrá darse por terminado, donde las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas o para hacerlas efectivas, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual, la parte responsable del incumplimiento dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. c) El no pago por parte de CENS del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del negocio jurídico; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el Negocio Jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. f) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO, sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). En este caso, de ser posible y previa autorización de CENS, el Negocio Jurídico podrá cederse. g) Cuando a alguna de las partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa de acuerdo con las resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro en cuyo caso, dará lugar a la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria descrita en la cláusula vigésima segunda de la presente Oferta Mercantil. En el caso de que el incumplimiento provenga del OFERENTE ACEPTADO y este no cancele dicha suma CENS hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del Negocio Jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la Oferta Mercantil y la Orden de compra prestan mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO 1: No exención de las obligaciones del Negocio Jurídico: La terminación anticipada del Negocio Jurídico no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada del Negocio Jurídico, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el Negocio Jurídico en la comercialización del mercado mayorista.

PARÁGRAFO 2. CROM: Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en las Resoluciones CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015 y las demás que las modifiquen,

sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento de la Oferta Mercantil. **VIGÉSIMA: Causales Especiales de Terminación Anticipada del Negocio Jurídico.** Terminación anticipada del Negocio Jurídico. LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión de la Oferta Mercantil. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en

violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del Negocio Jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del negocio jurídico, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL OFERENTE ACEPTADO incumpla el Código de conducta para Proveedores y Contratistas de CENS. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE.

VIGÉSIMA PRIMERA: Suspensión o Terminación del Despacho ante el ASIC. En el evento de terminación anticipada del Negocio Jurídico por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho de energía objeto del negocio jurídico. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Cláusula Penal Pecuniaria.** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP Serie Oferta Interna de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas quinta y sexta de la Oferta Mercantil, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso de CENS, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE ACEPTADO, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento constituida; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL OFERENTE ACEPTADO acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de

responsabilidad, y éstas son aceptadas por CENS, habrá lugar a la entrega a EL OFERENTE ACEPTADO de los dineros deducidos o pagados. Los dineros que deban ser entregados a EL OFERENTE ACEPTADO en este concepto serán reajustados en el porcentaje igual al índice de precios al consumidor para el año en que se proceda a la devolución y en proporción al tiempo durante el cual fueron retenidos. **VIGÉSIMA TERCERA: Fuerza mayor – Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del Negocio Jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **PARAGRAFO:** EL OFERENTE ACEPTADO no es el responsable por las fallas en los sistemas de transmisión nacional o regional o distribución local, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. **VIGÉSIMA CUARTA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este Negocio Jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **VIGÉSIMA QUINTA: Solución de Controversias Contractuales:** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente Negocio Jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción competente. **VIGÉSIMA SEXTA: Confidencialidad.** Las partes convienen en obtener, de manera recíproca, autorización por escrito antes de hacer avisos publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ellas en relación con el Negocio Jurídico. De igual manera, las partes deberán exigir de sus empleados, el cumplimiento de este requisito. Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del Negocio Jurídico (excepto la inscripción del presente negocio jurídico ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Negocio Jurídico, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones. En términos generales, el Negocio

Jurídico que se celebre goza de confidencialidad salvo requerimiento de la autoridad competente en cumplimiento de un deber legal. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Origen de ingresos.** LAS PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar A LA OTRA PARTE o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar A LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por LAS PARTES, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE AFECTADA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. EL OFERENTE ACEPTADO declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a CENS o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar a CENS la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, las cuales podrán ser consultadas por CENS, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. **VIGÉSIMA OCTAVA: Anticorrupción.** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Negocio Jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluidos en ninguna de las listas vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América,

la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas), en las listas de la Office of Foreign Assets Control, OFAC, por sus siglas en inglés (Clinton) y hasta donde tiene conocimiento no se encuentran vinculados en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes.

PARÁGRAFO: LAS PARTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las partes acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éstas, ni sus contratistas o trabajadores vinculados al negocio jurídico ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las Partes y quienes actúen en su representación para efectos de la ejecución del presente negocio jurídico, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de la otra parte. **VIGÉSIMA NOVENA:**

Conflicto de Interés. LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellos, sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto de la otra parte, sus accionistas, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que la otra parte, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. Encaso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés, inmediatamente, después de conocido por una de las partes, debe reportar tal situación a la otra parte a través de los canales dispuestos en cada una de las partes. **TRIGÉSIMA: Respeto a los Derechos Humanos.** Es obligación del OFERENTE ACEPTADO, conocer, observar y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico. CENS recibirá, registrará e investigará cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos

por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del Negocio Jurídico y comunicará a nuestra empresa tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación.

TRIGÉSIMA PRIMERA: Protección de Datos Personales. Con el presente Negocio Jurídico, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el negocio jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: Indemnidad. EL OFERENTE ACEPTADO mantendrá indemne a CENS, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del OFERENTE ACEPTADO, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, EL OFERENTE ACEPTADO asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente negocio jurídico. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra CENS por asuntos, que, según el negocio jurídico, sean de responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el negocio jurídico existente, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

TRIGÉSIMA TERCERA Revisión: Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos de la Oferta Mercantil, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases de la Oferta Mercantil y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación de la Oferta Mercantil, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio.

TRIGÉSIMA CUARTA: Protección de la competencia. Las partes, sus

representantes legales y empleados vinculados en desarrollo del negocio jurídico y sus miembros de la junta directiva, se obligan durante la ejecución del negocio jurídico a abstenerse de efectuar actos, acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de la libre competencia, incluyendo, prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial en lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019 o norma que la modifique, sustituya o adicione. Las partes se obligan a informar a la otra parte cualquier vinculación a una investigación formal o sanción por conductas violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia mediante comunicación escrita. Las partes se obligan a responder ante la otra Parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula y constituye causal de terminación a favor de la parte cumplida si se demuestra que las violaciones a la regulación mencionada se encuentran asociadas a la ejecución de la presente Oferta Mercantil y al negocio jurídico celebrado, sin que exista derecho a indemnización alguna a favor de la parte incumplida. **TRIGESIMA QUINTA. Compromiso en contra del trabajo infantil y condiciones de trabajo forzoso.** - En el desarrollo de su empresa, CENS se compromete a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declara que protege los derechos básicos de la infancia. Adicionalmente, EL OFERENTE ACEPTADO declara que, al interior de su empresa, ha implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso. **TRIGESIMA SEXTA. Protección del medio ambiente.** LAS PARTES se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con la Oferta Mercantil o estén relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico. **TRIGESIMA SEPTIMA. Domicilio.** Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Cúcuta. **TRIGESIMA OCTAVA: Perfeccionamiento y ejecución de la Oferta Mercantil.** - De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma de la Oferta Mercantil, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual. **TRIGESIMA NOVENA: Liquidación de la Oferta Mercantil.** Las partes se comprometen a liquidar el negocio jurídico resultante de la solicitud Pública de Oferta dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. **PARÁGRAFO:** En el evento que el ASIC llegare a rectificar la liquidación de las transacciones comerciales del mercado mayorista que llegaren a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para este Negocio Jurídico con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación, las partes se obligan a realizar los

ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo cuarto de la Cláusula novena de esta Oferta Mercantil.

CUADRAGESIMA: Administración y Gestión del Negocio Jurídico.- La administración, vigilancia, medición y control del Negocio Jurídico será ejercida por las personas designadas por LAS PARTES, para lo cual se deberá informar la designación previamente al inicio del plazo del suministro de energía.

CUADRAGESIMA PRIMERA: Comunicaciones y Notificaciones. Todas las notificaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente Negocio Jurídico serán remitidas directamente a los representantes legales o a los trabajadores designados por las partes.

CUADRAGESIMA SEGUNDA: Régimen Jurídico. El negocio jurídico que resulte de la solicitud pública de oferta se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante este negocio jurídico, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

CUADRAGESIMA TERCERA: Documentos del Negocio Jurídico. Hacen parte del Negocio Jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: La Solicitud Pública de Oferta Mercantil y sus Adendas, la oferta Mercantil aceptada, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen el negocio jurídico, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: El Negocio Jurídico y sus modificaciones, la Solicitud Pública de Oferta Mercantil y la oferta Mercantil aceptada y sus aclaraciones.

CUADRAGESIMA CUARTA: Mantendremos válida nuestra oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha máxima de entrega de la oferta mercantil y los requisitos habilitantes por parte de los OFERENTES, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

CUADRAGESIMA QUINTA: Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el negocio jurídico, previa autorización escrita de **CENS** y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución. **CUADRAGESIMA SEXTA:** Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que CENS considere necesarias para verificar su exactitud y en

caso de no ser ello satisfactorio para CENS conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de CENS.

Atentamente,

(Nombre completo del Oferente)

Dirección Comercial y electrónica

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición



8.1 PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARE No. _____ **A LA**
ORDEN DE: OFERTA MERCANTIL CENS No

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO, mayor y vecino de Cúcuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.266.648 expedida en Cúcuta, en su calidad de Gerente y Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P CENS.**, de Cúcuta, personería que se acredita mediante el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud EL presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de _____ identificada con Nit No. _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de _____, ubicadas hoy en _____, el día _____ () EL _____ mes de _____ EL año _____, la suma de; (a)

_____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de capital, (b) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día EL vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales, y (c) pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de cláusula penal pecuniaria.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO EL presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a _____, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en la fecha EL pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EL DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra para hacer efectivo este pagaré serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos EL proceso.

QUINTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago



Grupo-epm



derivadas de la relación jurídica surgida La Oferta Mercantil_____y la Oferta EL de____EL_____presentada por_____. aceptada mediante la Oferta Mercantil_____suscrito el día____de____de____,según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley.

SEXTO: - EI DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO
C.C. 88.266.648 de Cúcuta
GERENTE GENERAL

Cúcuta - Norte de Santander
 Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
 PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
 Calle 7, 29-183
 Av. Francisco Fernández de Contreras
 PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
 Cra. 6, 6-17 El Carmen
 PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
 Cra. 8, Calle 7 Esquina
 PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
 Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
 PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



Grupo-epm



CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. OFERTA MERCANTIL (_____)

Señores

(_____)

Dirección Ciudad

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Cúcuta, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de Cúcuta, autorizo expresa e irrevocablemente a(____) conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 ELCódigo de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré ala orden, identificado con la Oferta Mercantil (____), que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía el Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles que resulte a deber **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P.** a (____)al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud el (____), suscrito entre las partes el _____.
2. Los espacios dejados en blanco se llenarán por_____. en caso de que CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER E.S.P. incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, decualquiera de las obligaciones derivadas EL _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante chequey el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a CENTRALESELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER E.S.P.
3. La fecha de creación EL Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca _____.
4. El lugar de pago será en las instalaciones el domicilio de _____, ubicadas hoy en la (dirección) _____.
5. El Pagaré en blanco otorgado por CENS no podrá ser exigible por parte de EL OFERENTE ACEPTADO cando **CENTRALES ELÉCTRICAS EL NORTE DE SANTANDER S.A, E.S.P.** haya cumplido en su totalidad con las obligacionesde pago derivadas _____ La _____ Oferta _____ Mercantil _____, las cuales quedarán aceptadas con la suscripción EL Acta de Liquidación, acto mediane el cual las partes se declaran mutuamente a paz y salvo



Grupo-epm



por todo concepto de sus obligaciones pactadas. En consecuencia, en el acta de liquidación se dejará constancia EL cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de CENS y se precisará que EL OFERENTE ACEPTADO lo declara a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia, se abstendrá de hacer efectivo el título valor con posterioridad a la fecha de suscripción EL acta de liquidación.

Para constancia, se firma digitalmente en las fechas que aparecen al pie de la firma.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO

Gerente General

Cédula de Ciudadanía No. 88.266.648, de Cúcuta

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9 CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO

9.1 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 1, 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027 en kWh.

Curva de distribución en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		20.414.527																								TOTAL DA		TOTAL DA MES		TOTAL MES	
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DA	NUMERO DI	TOTAL DA MES	TOTAL MES		
ene-27	Habit	41.596,0	39.709,0	37.387,0	35.678,0	35.143,0	36.159,0	36.800,0	32.252,0	34.828,0	35.655,0	36.740,0	37.217,0	37.370,0	41.495,0	51.600,0	54.099,0	56.377,0	46.518,0	48.361,0	46.986,0	45.529,0	43.881,0	42.740,0	36.488,0	987.971,0	19	18.771.494,0	18.771.494,0		
	Silabdo	42.464,0	40.822,0	38.181,0	35.628,0	35.447,0	37.769,0	35.966,0	31.277,0	32.935,0	34.888,0	35.577,0	36.423,0	37.376,0	37.440,0	53.930,0	47.605,0	48.210,0	41.729,0	45.805,0	49.817,0	42.040,0	41.231,0	38.294,0	36.488,0	928.921,0	5	5.494.065,0	26.882.505,0		
	Festivo	42.986,0	40.188,0	37.685,0	35.722,0	34.590,0	34.021,0	33.665,0	24.629,0	24.747,0	22.680,0	11.805,0	21.626,0	22.492,0	26.200,0	21.396,0	23.504,0	37.435,0	33.579,0	38.546,0	39.771,0	39.581,0	38.873,0	36.478,0	37.722,0	784.607,0	5	5.392.035,0	26.882.505,0		
	Festivo	33.803,0	32.240,0	31.165,0	29.341,0	29.304,0	28.755,0	27.779,0	18.387,0	16.889,0	16.116,0	15.943,0	15.714,0	16.544,0	20.501,0	21.297,0	25.500,0	30.983,0	29.209,0	34.540,0	35.346,0	35.665,0	33.838,0	31.665,0	28.762,0	26.470,0	2	1.293.416,0	26.882.505,0		
feb-27	Habit	48.255,0	44.838,0	42.404,0	40.824,0	40.883,0	41.118,0	46.046,0	42.556,0	44.946,0	45.762,0	47.099,0	48.028,0	39.968,0	50.231,0	61.670,0	66.255,0	66.560,0	53.158,0	54.013,0	53.539,0	52.433,0	50.000,0	45.998,0	42.777,0	1.166.348,0	20	23.326.960,0	31.315.340,0		
	Silabdo	46.223,0	42.554,0	40.586,0	38.470,0	38.427,0	39.436,0	41.077,0	38.269,0	41.537,0	42.738,0	43.408,0	43.979,0	39.827,0	41.731,0	50.509,0	53.835,0	45.073,0	49.376,0	47.435,0	45.399,0	42.604,0	39.047,0	35.005,0	32.400,0	4	4.220.721,0	31.315.340,0			
	Festivo	47.823,0	44.466,0	41.904,0	39.881,0	38.843,0	38.561,0	38.213,0	30.722,0	29.838,0	29.671,0	29.123,0	29.303,0	30.010,0	33.492,0	39.113,0	43.767,0	45.877,0	40.099,0	45.131,0	47.617,0	47.892,0	47.351,0	44.093,0	39.352,0	942.042,0	4	3.768.168,0	31.315.340,0		
	Festivo																										0				
mar-27	Habit	42.438,0	39.189,0	36.930,0	35.284,0	35.134,0	37.301,0	37.693,0	33.501,0	35.180,0	35.414,0	36.159,0	37.301,0	30.763,0	40.390,0	51.147,0	55.338,0	56.528,0	44.997,0	46.090,0	45.967,0	45.546,0	44.111,0	40.230,0	35.588,0	976.382,0	20	18.527.240,0	26.869.520,0		
	Silabdo	44.097,0	40.752,0	38.290,0	35.689,0	35.336,0	35.457,0	35.950,0	32.380,0	34.689,0	35.289,0	35.851,0	35.476,0	33.033,0	36.088,0	42.515,0	46.532,0	47.331,0	40.490,0	45.005,0	44.139,0	42.963,0	41.861,0	40.174,0	37.747,0	935.003,0	4	3.740.012,0	26.869.520,0		
	Festivo	48.800,0	43.474,0	39.117,0	37.202,0	35.997,0	35.170,0	33.915,0	25.618,0	23.974,0	22.599,0	21.274,0	21.019,0	22.106,0	26.056,0	31.765,0	36.726,0	38.358,0	33.968,0	46.047,0	41.095,0	41.842,0	41.777,0	38.623,0	34.537,0	806.880,0	4	3.227.520,0	26.869.520,0		
	Festivo	35.684,0	34.344,0	30.239,0	28.002,0	28.111,0	27.928,0	27.957,0	21.968,0	21.908,0	22.028,0	22.167,0	22.382,0	22.505,0	27.122,0	31.323,0	35.352,0	36.386,0	31.475,0	36.690,0	39.343,0	39.483,0	38.220,0	38.268,0	29.475,0	724.930,0	3	2.174.790,0	26.869.520,0		
abr-27	Habit	44.738,0	41.342,0	39.022,0	37.383,0	37.293,0	38.546,0	39.663,0	36.746,0	39.674,0	40.487,0	40.012,0	41.757,0	36.465,0	46.015,0	57.500,0	61.684,0	61.752,0	49.573,0	50.644,0	50.052,0	49.368,0	47.638,0	43.826,0	38.526,0	1.071.331,0	22	23.569.282,0	30.932.254,0		
	Silabdo	45.959,0	42.639,0	40.181,0	38.169,0	37.405,0	36.598,0	37.815,0	34.278,0	37.566,0	38.497,0	38.498,0	38.497,0	36.203,0	42.499,0	46.890,0	50.618,0	50.548,0	43.432,0	46.765,0	45.844,0	44.362,0	42.405,0	43.021,0	37.150,0	992.401,0	4	3.969.604,0	30.932.254,0		
	Festivo	46.024,0	42.408,0	39.771,0	37.703,0	36.461,0	34.886,0	34.358,0	26.915,0	25.852,0	24.927,0	24.264,0	24.910,0	25.708,0	29.593,0	35.350,0	39.547,0	41.275,0	36.360,0	40.882,0	42.756,0	42.279,0	42.018,0	39.251,0	34.944,0	848.342,0	4	3.393.368,0	30.932.254,0		
	Festivo																										0				
may-27	Habit	25.971,0	22.672,0	20.181,0	18.421,0	17.938,0	17.756,0	18.985,0	16.415,0	19.746,0	20.852,0	22.195,0	21.678,0	16.294,0	26.797,0	37.701,0	41.357,0	41.175,0	29.125,0	29.090,0	28.903,0	28.985,0	27.787,0	24.091,0	19.275,0	592.889,0	19	11.264.891,0	15.882.360,0		
	Silabdo	27.812,0	24.040,0	21.193,0	19.104,0	18.162,0	16.430,0	17.997,0	14.675,0	18.311,0	19.825,0	20.842,0	20.128,0	17.050,0	21.162,0	27.307,0	30.343,0	30.298,0	21.870,0	24.743,0	25.107,0	25.107,0	22.712,0	22.510,0	20.651,0	17.500,0	520.832,0	4	2.083.328,0	15.882.360,0	
	Festivo	25.777,0	22.636,0	20.157,0	18.123,0	16.791,0	14.156,0	14.387,0	6.928,0	5.685,0	4.768,0	4.360,0	4.113,0	3.857,0	7.226,0	13.267,0	17.221,0	19.062,0	14.579,0	18.829,0	20.846,0	21.457,0	21.937,0	19.890,0	16.149,0	352.213,0	5	1.761.065,0	15.882.360,0		
	Festivo	18.781,0	15.673,0	13.425,0	11.737,0	10.936,0	9.048,0	9.808,0	3.323,0	3.087,0	3.127,0	3.473,0	3.448,0	7.787,0	11.329,0	17.285,0	18.291,0	12.722,0	17.497,0	20.746,0	21.452,0	21.095,0	17.793,0	13.254,0	992.990,0	3	872.976,0	15.882.360,0			
jun-27	Habit	31.286,0	27.821,0	25.181,0	23.405,0	22.903,0	22.459,0	24.576,0	22.636,0	26.134,0	27.023,0	28.286,0	27.120,0	22.193,0	31.721,0	42.634,0	46.375,0	46.747,0	33.484,0	33.371,0	33.627,0	33.190,0	31.780,0	28.272,0	23.528,0	717.010,0	21	15.057.210,0	20.007.540,0		
	Silabdo	31.749,0	28.374,0	25.788,0	23.828,0	23.155,0	21.544,0	23.565,0	20.851,0	24.143,0	25.131,0	26.893,0	25.103,0	21.516,0	24.946,0	43.165,0	46.123,0	36.315,0	27.788,0	30.292,0	30.405,0	28.938,0	27.381,0	25.228,0	22.376,0	642.619,0	4	2.570.556,0	20.007.540,0		
	Festivo	31.429,0	28.313,0	25.870,0	23.820,0	22.641,0	20.061,0	20.166,0	12.905,0	11.055,0	10.698,0	9.166,0	8.853,0	9.384,0	12.943,0	18.574,0	22.719,0	24.962,0	18.999,0	23.179,0	26.378,0	26.897,0	27.392,0	25.690,0	22.448,0	484.542,0	4	1.938.168,0	20.007.540,0		
	Festivo	25.130,0	22.080,0	19.906,0	18.130,0	17.410,0	15.526,0	16.281,0	10.823,0	11.499,0	12.159,0	12.545,0	12.939,0	11.426,0	15.193,0	10.514,0	23.654,0	24.319,0	17.435,0	21.304,0	25.311,0	25.188,0	24.496,0	21.546,0	17.339,0	141.609,0	1	441.609,0	20.007.540,0		
jul-27	Habit	31.940,0	28.554,0	26.115,0	24.191,0	23.596,0	23.743,0	25.212,0	22.979,0	25.865,0	26.753,0	27.994,0	27.034,0	20.994,0	30.308,0	41.068,0	44.982,0	44.835,0	32.230,0	31.826,0	32.955,0	32.992,0	31.898,0	25.321,0	23.975,0	710.106,0	20	14.020.120,0	20.007.540,0		
	Silabdo	30.767,0	27.636,0	25.352,0	23.521,0	22.892,0	21.642,0	22.932,0	19.702,0	22.538,0	23.212,0	23.815,0	23.665,0	20.531,0	24.608,0	43.164,0	46.522,0	34.563,0	25.327,0	32.328,0	30.234,0	28.735,0	27.751,0	26.424,0	24.011,0	624.611,0	4	2.312.055,0	20.007.540,0		
	Festivo	33.347,0	30.079,0	27.445,0	25.491,0	24.167,0	21.969,0	21.810,0	13.358,0	11.925,0	11.177,0	10.016,0	9.341,0	10.086,0	13.882,0	19.057,0	23.324,0	25.390,0	21.061,0	24.631,0	27.953,0	28.539,0	28.807,0	26.818,0	23.492,0	513.365,0	4	2.053.460,0	20.007.540,0		
	Festivo	28.765,0	25.544,0	23.053,0	21.646,0	20.619,0	19.096,0	19.271,0	12.918,0	12.677,0	12.745,0	12.103,0	11.481,0	10.291,0	14.753,0	10.254,0	24.137,0	25.197,0	18.250,0	22.370,0	26.396,0	26.544,0	25.621,0	22.696,0	18.777,0	474.535,0	2	949.070,0	20.007.540,0		
ago-27	Habit	28.970,0	25.178,0	22.551,0	20.351,0	19.833,0	19.853,0	20.862,0	19.892,0	21.318,0	22.747,0	24.050,0	23.596,0	17.620,0	27.917,0	39.588,0	43.495,0	43.489,0	30.002,0	29.915,0	30.646,0	30.937,0	30.313,0	26.731,0	22.238,0	640.460,0	21	13.449.660,0	17.995.130,0		
	Silabdo	32.709,0	29.177,0	26.255,0	23.505,0	22.711,0	21.101,0	21.941,0	19.980,0	21.819,0	23.332,0	24.461,0	23.838,0	19.875,0	24.245,0	38.087,0	44.332,0	34.523,0	25.197,0	28.514,0	28.892,0	27.797,0	27.217,0	24.959,0	23.323,0	619.715,0	3	1.869.145,0	17.995.130,0		
	Festivo	28.770,0	27.187,0	24.379,0	22.167,0	20.482,0	17.566,0	16.279,0	9.219,0	7.384,0	5.661,0	5.021,0	7.294,0	4.684,0	9.863,0	15.044,0	20.391,0	19.954,0	14.386,0	19.910,0	21.344,0	22.051,0	22.773,0	20.870,0	17.455,0	397.471,0	5	1.985.390,0	17.995.130,0		
	Festivo	20.885,0	18.133,0	15.882,0	14.121,0	13.687,0	12.325,0	12.059,0	5.552,0	5.494,0	6.323,0	6.525,0	6.949,0	6.560,0	10.815,0	16.480,0	20.676,0	21.517,0	13.713,0	18.176,0	21.970,0	22.265,0	23.214,0	20.886,0	15.846,0	350.071,0	2	700.942,0	17.995.130,0		
set-27	Habit	33.068,0	29.166,0	26.818,0	24.606,0	23.341,0	22.360,0	22.457,0	25.696,0	27.313,0	28.226,0	28.226,0	22.933,0	34.816,0	45.172,0	47.791,0	49.349,0	35.688,0	34.718,0	34.955,0	35.688,0	35.049,0	35.367,0	34.749,0	32	16.370.838,0	21.219.820,0				
	Silabdo	34.096,0	30.556,0	27.760,0	25.486,0	24.244,0	22.633,0	21.422,0	2																						

283,414,525.00

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

www.cens.com.co

9.2 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 2, 01 enero de 2027 a diciembre 31 de 2027 PLANA, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

245,280,000.00

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.3 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 3, 01 enero de 2028 a diciembre 31 de 2028, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

285,289,569

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.4 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 4, 01 enero de 2029 a diciembre 31 de 2029, en kWh.

Curva de distribución en kWh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		442,702,603																											
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	NUMERO DIAS	TOTAL DIA MES	TOTAL MES	
ene.-29	Hábil	49,918	46,686	44,077	42,157	41,553	42,709	43,061	33,987	29,672	27,993	28,340	27,115	24,534	35,099	52,657	64,537	69,227	68,034	71,131	70,230	68,603	66,311	65,642	55,444	1,165,116	21	24,467,436	34,074,890
	Sábado	51,593	48,016	45,110	42,968	42,095	42,474	42,090	32,171	27,846	26,057	25,752	23,961	23,194	30,139	42,769	53,652	58,381	61,019	67,469	67,052	64,728	62,392	59,167	54,743	1,094,830	4	4,379,320	
	Domingo	50,749	47,406	44,582	42,356	41,087	40,461	38,828	24,831	15,890	12,329	10,180	8,249	10,901	17,282	28,602	40,222	46,524	51,816	59,550	61,722	61,452	60,334	56,721	51,592	923,666	4	3,694,664	
	Festivo	40,903	39,282	37,855	36,401	35,652	35,013	32,767	18,152	8,549	4,952	3,412	1,477	4,234	10,969	22,023	33,296	39,090	46,364	54,732	56,264	55,391	53,574	50,286	46,097	766,735	2	1,533,470	
feb.-29	Hábil	57,510	53,555	50,768	48,895	48,824	52,068	53,585	45,167	40,289	38,232	38,638	35,729	30,553	44,682	63,870	76,779	81,554	77,533	79,128	78,979	77,734	74,968	68,978	61,635	1,379,647	20	27,592,940	37,016,204
	Sábado	55,611	51,818	49,121	47,265	46,644	47,693	48,798	40,554	36,695	34,857	34,492	32,067	29,751	36,485	50,118	61,800	66,688	67,897	73,171	73,799	71,392	68,800	65,422	60,595	1,251,035	4	5,004,140	
	Domingo	57,136	53,101	50,292	48,040	46,785	46,403	45,340	32,011	22,506	19,098	17,209	15,429	18,213	24,642	36,975	49,702	56,629	59,886	67,039	70,769	71,280	70,604	66,034	59,658	1,104,781	4	4,419,124	
	Festivo	50,285	46,572	44,001	42,144	41,938	44,077	44,383	35,683	30,815	28,372	28,289	25,866	21,932	34,849	52,475	64,314	69,235	67,687	69,270	69,157	68,202	66,046	61,161	54,766	1,160,999	19	22,058,381	
mar.-29	Hábil	52,111	48,219	45,460	43,251	42,275	42,467	42,705	34,299	29,867	27,558	27,125	24,392	22,399	29,115	41,864	52,928	57,932	60,166	65,702	66,119	64,226	62,313	59,671	55,645	1,097,796	5	5,488,980	33,999,707
	Sábado	52,400	48,659	45,993	43,831	42,538	41,704	39,906	26,245	17,041	12,923	10,268	8,629	11,387	17,874	29,759	41,479	47,957	52,655	59,355	62,786	63,569	63,208	59,233	53,701	953,097	4	3,812,338	
	Domingo	54,009	40,247	37,826	36,180	35,359	35,175	34,705	23,489	16,043	13,504	12,884	11,265	11,782	19,080	30,379	40,976	46,259	50,271	57,827	61,125	61,047	59,098	53,580	47,666	879,786	3	2,369,358	
	Festivo	44,009	40,247	37,826	36,180	35,359	35,175	34,705	23,489	16,043	13,504	12,884	11,265	11,782	19,080	30,379	40,976	46,259	50,271	57,827	61,125	61,047	59,098	53,580	47,666	879,786	3	2,369,358	
abr.-29	Hábil	53,103	49,194	46,518	44,638	44,433	45,409	46,301	38,840	35,194	33,473	34,147	32,193	27,485	40,836	59,479	71,273	75,552	72,562	74,198	73,735	72,997	70,649	65,421	58,531	1,266,161	21	26,589,381	36,872,875
	Sábado	54,112	50,194	47,334	45,164	44,269	43,195	44,057	35,667	31,227	30,664	30,393	28,396	26,800	33,875	46,979	57,903	62,246	63,900	68,982	68,366	66,352	64,153	61,177	57,081	1,163,486	4	4,653,944	
	Domingo	54,317	50,239	47,269	44,900	43,538	41,662	40,731	27,798	18,780	15,135	13,364	12,210	14,895	21,596	33,740	45,494	51,561	55,572	62,211	64,936	64,925	64,632	61,037	55,368	1,005,910	5	5,029,550	
	Festivo	53,115	49,407	46,674	44,761	44,264	43,835	45,095	37,911	34,975	33,560	34,004	31,800	27,278	40,298	58,461	69,507	73,441	70,437	71,688	71,784	71,492	69,592	64,687	58,201	1,246,267	21	26,171,607	
may.-29	Hábil	53,831	51,629	48,544	46,155	45,178	43,229	44,256	35,949	33,169	32,040	31,799	29,157	27,051	33,792	46,165	56,923	61,023	61,844	66,643	67,335	65,689	64,002	61,312	57,293	1,166,008	4	4,664,032	36,538,851
	Sábado	53,587	49,979	47,235	44,960	43,505	40,547	40,417	27,150	18,294	14,634	13,054	11,052	12,590	18,659	30,847	42,064	48,129	52,505	58,956	62,033	62,663	62,798	59,877	54,817	970,352	4	3,881,408	
	Domingo	55,929	42,379	39,855	38,019	37,176	35,207	35,627	23,805	16,135	13,596	13,050	11,533	12,601	19,708	31,782	42,830	48,005	51,359	58,092	61,847	62,278	61,304	57,145	51,640	910,902	2	1,821,804	
	Festivo	56,811	52,841	49,917	47,911	47,394	46,711	48,813	42,544	39,763	38,131	38,504	36,597	31,352	44,248	62,432	73,975	78,370	74,344	74,806	75,563	74,705	72,421	67,590	61,098	1,336,841	19	25,399,979	
jun.-29	Hábil	58,050	54,191	51,265	49,097	48,347	46,465	48,304	40,589	37,449	35,900	35,715	33,214	30,727	36,696	50,065	61,433	65,883	66,495	70,393	71,516	69,510	67,431	64,595	60,582	1,253,912	5	6,269,560	37,976,865
	Sábado	57,536	53,832	51,077	48,850	47,525	44,643	44,417	31,692	21,977	18,880	16,051	13,883	16,122	22,302	34,170	45,748	52,547	55,754	61,908	66,496	66,871	66,672	64,042	59,427	1,062,422	4	2,407,688	
	Domingo	50,637	47,053	44,079	42,599	41,862	39,750	40,202	29,443	22,537	20,511	20,184	18,437	19,058	25,825	37,470	48,029	52,959	55,262	61,138	66,228	65,910	64,425	60,204	54,496	1,028,819	2	2,259,638	
	Festivo	53,628	49,785	47,028	44,916	44,266	44,225	45,730	38,577	35,505	33,892	34,210	31,535	26,135	38,869	56,716	68,114	72,040	68,652	68,564	70,558	70,212	68,494	64,037	57,906	1,233,594	20	24,671,880	
jul.-29	Hábil	52,838	49,137	46,564	44,488	43,695	42,298	43,418	35,451	31,888	30,334	29,590	27,677	25,531	32,139	45,191	55,600	59,749	60,358	64,391	66,922	64,979	63,221	60,993	57,457	1,233,909	4	4,533,636	36,037,226
	Sábado	54,678	50,851	48,008	45,889	44,475	42,063	41,509	27,716	18,667	14,823	12,490	9,956	12,545	18,820	30,104	42,045	48,051	52,443	57,471	62,307	63,069	63,006	60,087	55,487	976,560	5	4,882,800	
	Domingo	50,155	46,455	43,701	41,907	41,024	39,389	39,501	28,049	20,787	17,931	16,587	14,224	14,165	21,664	33,744	45,077	50,318	52,738	57,753	63,142	63,056	61,829	57,939	52,320	973,455	2	1,946,910	
	Festivo	54,992	51,101	48,153	45,925	45,176	45,159	46,064	38,911	35,597	34,558	35,075	32,929	27,719	41,427	60,071	71,370	75,376	71,414	71,970	72,789	72,715	71,269	66,575	60,413	1,276,748	21	26,811,708	
ago.-29	Hábil	58,947	54,762	51,534	49,038	47,718	46,135	46,710	38,911	35,408	34,309	33,476	32,248	29,378	36,519	49,407	60,051	64,478	64,398	69,136	69,797	67,769	66,757	64,748	60,957	1,232,591	4	4,930,364	37,660,774
	Sábado	57,229	53,260	50,103	47,673	45,856	42,721	41,468	28,507	19,161	14,742	12,947	9,924	12,616	20,303	31,639	43,398	48,293	51,870	58,289	61,855	62,784	63,132	60,505	55,702	993,977	4	3,975,908	
	Domingo	47,994	44,733	42,135	40,370	39,523	37,895	37,396	25,796	18,633	16,872	16,320	15,119	16,066	23,078	35,088	46,795	51,696	53,341	59,806	63,216	63,036	63,049	59,456	53,984	971,397	2	1,942,794	
	Festivo	58,742	54,422	51,226	48,764	47,885	47,678	48,926	42,309	39,378	38,557	39,379	37,273	32,293	46,758	65,384	76,700	79,993	76,884	78,343	76,766	76,411	75,081	70,378	63,559	1,373,089	20	26,471,780	
sep.-29	Hábil	60,280	56,299	53,145	50,480	49,207	47,402	48,413	41,300	38,540	37,180	37,623	35,713	33,349	40,790	54,163	64,726	68,420	69,826	75,348	73,887	71,313	69,416	67,187	63,481	1,307,488	5	6,537,440	39,521,710
	Sábado	59,463	55,601	52,632	50,259	48,644	46,200	45,539	32,250	22,654	18,210	16,688	15,279	17,021	24,576	37,404	48,764	54,531	58,618	65,925	68,009	69,201	69,704	66,491	60,835	1,104,498	5	5,522,490	
	Domingo	54,539	50,577	47,736	45,768	45,191	44,966	46,367	39,579	37,517	36,844	37,824	36,239	31,423	45,113	63,413	74,037	77,527	77,567	77,546	74,470	72,747	70,445	65,385	59,019	1,311,839	22	28,860,458	
	Festivo	52,953	49,027	46,271	44,072	43,171	41,868	42,820	34,749	32,605	31,858	32,158	30,515	28,799	34,988	47,672	57,517	61,958	66,175	69,823	67,504	65,217	62,702	59,577	55,494	1,159,493	4	4,633,972	
oct.-29	Hábil	54,340	50,695	47,932	45,558	44,03																							

9.5 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 5, 01 enero de 2029 a diciembre 31 de 2029, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

350,400,000

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.6 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 6, 01 enero de 2030 a diciembre 31 de 2030, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		473,049,606																							TOTAL DIA		TOTAL MES			
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	TOTAL DIA	NUMERO DIAS	TOTAL DIA MES	TOTAL MES		
ene-30	Habit	53,192	49,949	47,361	45,472	44,896	46,105	46,757	39,106	34,223	33,396	34,237	33,504	30,765	40,719	55,777	65,909	69,576	72,998	76,193	72,007	73,560	71,144	66,349	60,014	1,266,279	27	26,591,859	37,293,323	
	Sábado	54,985	51,410	48,528	46,397	45,559	45,980	45,874	37,300	32,421	31,483	31,683	30,430	29,472	35,397	46,260	55,406	59,103	65,085	72,481	72,076	69,732	67,313	63,988	59,456	1,198,603	4	4,794,412		
	Domingo	54,174	50,823	48,019	45,805	44,548	43,954	42,581	29,934	20,496	18,336	16,757	15,363	17,682	23,045	32,653	42,507	47,727	56,578	64,518	66,716	66,376	65,165	61,444	56,246	1,031,899	4	4,127,596		
	Festivo	44,943	43,309	41,869	40,404	39,649	39,004	36,960	23,700	12,126	11,601	10,627	9,230	11,674	17,416	26,800	36,337	41,043	51,715	60,751	68,615	69,024	59,069	55,716	51,446	889,728	2	1,779,456		
feb-30	Habit	60,616	56,675	53,910	52,052	51,995	52,603	52,507	50,059	44,329	43,198	44,111	41,856	36,612	49,380	66,494	74,541	81,236	82,449	84,144	84,013	82,650	79,807	73,725	66,239	1,475,417	20	29,508,340	39,740,100	
	Sábado	59,004	55,180	52,488	51,602	49,987	51,543	52,438	45,592	40,991	40,066	40,236	38,380	35,909	41,624	53,427	63,258	67,040	72,275	78,168	78,830	76,337	73,645	70,170	65,242	1,351,952	4	5,407,808		
	Domingo	60,406	56,368	53,571	51,341	50,086	49,737	48,964	37,026	27,332	24,855	23,514	22,231	24,655	30,072	40,602	51,425	57,178	64,453	71,734	75,516	75,946	75,181	70,498	64,047	1,206,738	4	4,826,952		
	Festivo	53,031	49,366	46,842	45,032	44,873	47,100	47,651	40,317	34,820	33,261	33,672	31,813	27,762	39,370	55,068	65,183	69,098	71,728	73,915	73,776	72,659	70,335	65,515	58,880	1,250,787	20	25,015,740		
mar-30	Sábado	54,750	50,906	48,204	46,043	45,118	45,371	45,877	38,874	33,834	32,397	32,455	30,300	28,155	33,801	44,745	54,089	58,804	64,366	70,056	70,500	68,500	66,428	63,948	59,504	1,186,061	5	5,930,305	37,613,429	
	Domingo	55,027	51,306	48,680	46,547	45,285	44,528	43,003	30,759	21,541	18,385	16,305	15,182	17,595	23,041	33,155	43,109	48,525	56,759	63,642	67,048	67,654	67,120	63,057	57,491	1,044,744	5	5,223,720		
	Festivo	47,807	44,028	41,596	39,343	39,117	38,593	38,675	28,805	21,144	19,248	19,425	18,263	18,610	24,901	34,150	43,401	47,621	55,425	63,011	66,451	66,370	64,388	58,786	52,789	993,664	1	993,664		
	Habit	57,253	53,324	50,635	48,758	48,362	49,541	50,722	47,746	40,740	39,698	39,888	37,537	34,740	40,551	63,349	73,566	76,792	78,659	80,371	79,890	79,027	76,535	71,157	64,068	1,289,363	20	27,875,288		
abr-30	Sábado	55,023	51,478	49,035	46,869	46,036	47,369	47,569	44,549	37,626	36,588	36,798	34,748	32,585	38,400	54,433	64,585	69,543	74,628	79,596	79,063	76,260	73,863	69,970	64,683	60,985	1,268,838	20	25,157,565	39,331,446
	Domingo	56,613	54,090	51,482	49,103	47,746	45,879	45,376	38,786	33,862	32,983	32,180	30,813	29,205	32,519	43,596	53,560	61,306	68,087	70,494	69,795	67,484	65,796	61,090	57,135	1,105,045	4	5,450,180		
	Festivo	52,272	48,475	45,775	43,864	42,577	40,671	40,117	27,048	16,219	11,710	9,587	8,351	11,167	16,880	27,323	36,642	42,069	51,349	58,915	61,229	60,797	58,009	57,637	53,387	924,343	2	1,848,686		
	Habit	55,989	52,303	49,607	47,705	47,227	46,813	48,319	42,464	38,704	38,104	39,057	37,440	34,820	44,583	60,726	70,553	73,017	74,872	76,137	76,222	75,863	73,875	68,880	62,328	1,333,135	22	29,328,970		
may-30	Sábado	58,684	54,530	51,516	49,148	48,199	46,254	47,521	40,385	37,015	35,686	36,959	34,900	32,710	38,440	49,092	58,155	61,240	66,350	71,143	71,840	70,196	68,424	65,666	61,608	1,256,861	4	5,027,444	39,645,761	
	Domingo	56,578	52,978	50,245	47,992	46,560	44,339	43,739	31,796	27,774	26,106	19,061	17,596	18,861	24,002	34,488	43,965	48,959	57,484	63,516	66,605	67,194	67,262	64,281	59,180	1,068,370	4	4,273,480		
	Festivo	49,367	45,816	43,293	41,458	40,616	38,648	36,276	28,779	20,940	19,305	19,266	18,256	19,077	25,172	35,533	44,857	49,881	56,090	62,895	66,687	67,119	66,133	63,931	56,372	1,015,867	1	1,015,867		
	Habit	60,346	56,367	53,447	51,439	50,942	50,276	52,652	47,815	44,154	43,458	44,367	42,020	37,946	49,424	65,585	74,748	78,810	79,856	80,777	81,058	80,813	77,701	72,740	66,112	1,443,279	18	25,792,022		
jun-30	Sábado	61,554	57,673	54,759	52,592	51,854	49,972	52,049	45,712	41,844	41,261	41,598	39,677	37,073	42,102	53,622	63,189	66,609	71,629	75,625	76,828	74,772	72,594	69,658	65,548	1,359,794	5	6,798,970	40,931,335	
	Domingo	61,097	57,368	54,609	52,388	51,062	48,248	48,228	36,860	27,006	24,824	22,681	21,027	22,923	28,073	38,167	47,952	53,660	62,609	66,848	71,561	71,900	71,577	68,812	64,081	1,177,463	5	5,857,315		
	Festivo	54,650	51,036	48,452	46,547	45,805	43,677	44,355	34,994	27,793	26,703	26,911	25,707	26,083	31,847	41,797	50,593	54,444	60,705	66,695	71,879	71,555	70,039	65,736	59,921	1,148,014	2	2,296,028		
	Habit	56,362	52,541	49,841	47,721	47,097	47,071	48,789	42,919	39,028	38,358	39,139	37,049	33,683	43,123	58,952	68,626	71,627	73,070	72,957	74,954	74,588	72,735	69,323	62,931	1,318,456	22	29,006,032		
jul-30	Sábado	58,885	52,172	49,607	47,537	46,747	45,354	46,687	40,016	35,804	35,135	34,927	33,505	31,246	36,845	48,074	56,842	60,038	64,939	69,952	71,508	69,524	67,709	65,433	61,871	1,226,342	3	3,679,026	39,122,600	
	Domingo	57,670	53,831	50,922	48,887	47,486	45,045	44,760	32,197	23,024	21,110	18,113	16,857	23,948	33,577	43,742	48,746	56,828	61,865	66,768	67,550	67,451	64,471	59,784	1,072,146	4	4,288,554			
	Festivo	53,433	49,738	46,985	45,107	44,216	42,683	43,003	33,268	23,245	22,240	21,293	20,461	26,933	37,297	46,285	51,084	57,587	62,900	67,899	68,066	66,568	62,641	56,967	1,074,479	2	2,148,958			
	Habit	58,576	54,694	51,598	49,347	48,025	46,704	45,382	40,701	36,867	35,807	35,010	33,907	32,632	38,002	52,603	65,763	70,799	75,746	79,776	79,706	76,209	71,484	66,512	1,337,584	20	27,959,683			
ago-30	Sábado	58,088	54,082	50,947	48,589	47,577	45,547	47,110	41,829	39,268	38,098	36,967	35,810	34,511	42,703	52,629	62,627	67,624	72,577	76,484	76,048	74,574	72,484	69,682	64,628	1,337,584	20	27,959,683	40,790,419	
	Domingo	60,589	56,607	53,493	51,019	49,747	48,125	45,055	33,426	23,994	20,657	19,385	16,998	19,387	25,997	35,700	45,547	50,544	55,766	60,222	66,880	67,747	67,995	65,305	60,435	1,101,097	4	4,404,386		
	Festivo	58,835	48,574	45,946	44,187	43,317	41,698	41,415	31,183	23,771	22,131	22,885	22,112	22,890	28,899	39,204	49,159	53,308	58,545	65,111	68,570	68,384	66,730	64,737	59,184	1,086,048	2	2,172,096		
	Habit	61,846	57,543	54,373	51,935	51,069	50,850	52,916	47,057	43,242	42,983	44,593	43,063	38,088	51,200	62,829	72,356	79,710	81,731	83,144	81,522	81,073	79,662	74,804	68,965	1,465,366	21	30,712,686		
sep-30	Sábado	63,631	59,643	56,492	53,825	52,544	50,732	51,327	46,127	42,442	42,081	43,005	41,599	39,158	45,516	57,072	65,913	68,993	74,559	80,120	78,674	76,020	74,069	71,804	68,061	1,403,657	4	5,664,628	42,415,574	
	Domingo	62,646	58,783	55,823	53,463	51,847	49,413	48,964	37,056	27,327	23,877	22,869	22,000	23,534	29,996	40,007	50,599	55,258	63,224	70,607	72,708	73,880	74,373	71,118	65,390	1,205,652	5	6,028,260		
	Festivo																													0
	Habit	57,742	53,797	50,987	49,053	48,515	48,338	50,025	44,581	41,556	41,700	43,097	42,000	37,190	49,534	65,802	74,747	77,297	82,493	82,593	79,432	77,605	75,169	70,013	63,554	1,406,820	22	30,950,040		
oct-30	Sábado	56,375	52,433	49,043	47,509	46,629	44,340	45,059	39,932	36,568	37,053	37,855	36,200	34,855	40,099	51,001	59,129	62,502	71,195	74,700	72,644	70,246	67,588	64,318	60,139	1,261,802	4	5,047,208	41,662,961	
	Domingo	57,473	53,841	51,076	48,694	47,199	44,964	44,715	32,277	23,255	21,206	20,110	19,506	21,469	26,945	36,947	47,194	52,023	62,903	68,456	69,242	69,518	69,038	65,563	60,498	1,114,112	4	4,564,448		
	Festivo	56,658	52,966	50,292	48,286	47,377	44,731	44,720	35,480	27,730	26,221	28,267	26,365	24,466	34,843	46,017	54,333	58,599	68,034	73,416	74,884	74,674	73,							

479,049,606

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.7 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 7, 01 enero de 2030 a diciembre 31 de 2030 Plana, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

[illegible]

438,000,000

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.8 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 8, 01 enero de 2031 a diciembre 31 de 2031, en kWh.

Curva de distribucion en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

TOTAL		500,166,834																																															
MES	DIA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DIA	NUMERO DIAS	TOTAL DIA MES	TOTAL MES																				
ene.-31	Habit	55,369	52,072	49,437	47,513	46,927	48,157	48,884	41,471	36,741	36,013	36,937	36,255	33,432	43,474	58,643	68,778	72,392	75,481	78,732	77,593	76,047	73,588	68,708	62,261	1,324,885	21	27,822,165	39,072,423																				
	Domingo	57,195	53,558	50,624	48,453	47,600	48,026	47,944	39,641	34,908	34,067	34,239	33,126	32,118	38,055	48,747	58,079	61,722	68,212	74,954	74,568	72,150	69,687	66,283	61,686	1,255,934	4	5,023,776																					
	Habit	56,305	52,960	50,325	48,453	47,855	46,970	46,962	47,944	37,124	32,404	31,667	32,539	31,769	30,800	41,471	56,843	60,907	64,520	72,392	75,481	74,568	72,150	69,687	66,283	61,686	1,255,934	4		5,023,776																			
	Festivo	46,962	45,299	43,624	42,343	41,375	40,262	38,862	25,769	16,367	12,877	12,877	11,518	13,976	19,726	29,113	38,642	43,312	53,006	62,491	68,082	63,175	60,286	57,195	53,558	50,624	48,453	47,600		48,026	47,944	39,641	34,908	34,067	34,239	33,126	32,118	38,055	48,747	58,079	61,722	68,212	74,954	74,568	72,150	69,687	66,283	61,686	1,255,934
feb.-31	Habit	62,034	58,931	56,105	54,274	54,157	57,494	59,339	52,649	47,047	45,044	47,047	46,435	42,872	54,813	69,593	80,641	84,280	85,831	86,831	85,306	82,410	79,521	76,047	72,150	68,708	65,261	1,338,286	20	30,765,328	41,473,312																		
	Habit	61,288	57,396	54,654	52,745	52,705	53,183	54,638	48,095	43,674	42,853	43,096	42,723	38,722	44,439	56,276	65,091	69,813	74,747	78,732	77,593	76,047	73,588	68,708	62,261	1,412,452	4	5,649,808																					
	Domingo	62,719	58,607	55,760	53,488	52,711	51,856	51,092	39,365	29,755	27,353	26,058	24,818	27,253	32,667	43,209	54,035	59,765	66,787	74,199	78,047	76,485	77,705	72,939	66,373	1,264,546	4	5,058,184																					
	Festivo	52,111	51,478	48,908	47,084	46,903	49,172	49,753	42,706	37,351	35,876	36,363	34,533	32,477	42,101	57,923	68,041	72,706	76,411	82,730	81,153	72,770	67,659	61,027	1,309,121	20	26,182,420																						
mar.-31	Habit	56,962	53,048	50,296	48,084	47,152	47,946	41,236	36,444	34,999	35,125	32,994	30,776	36,429	47,486	56,739	60,691	66,698	72,947	72,937	70,933	68,795	65,968	61,807	1,243,236	5	6,216,180	38,941,727																					
	Domingo	57,247	53,458	50,784	48,611	47,326	46,554	45,023	32,968	23,819	20,718	18,665	17,585	20,012	25,461	35,591	45,547	50,943	58,949	65,953	69,421	70,039	69,497	65,360	59,644	1,099,225	5		5,496,125																				
	Festivo	49,875	46,028	43,454	41,868	41,028	40,841	40,600	30,969	23,409	21,873	21,840	20,783	21,045	27,355	36,969	45,549	50,016	57,583	65,396	68,805	68,724	66,709	61,005	54,891	1,047,002	1		1,047,002																				
	Habit	59,474	55,469	52,732	50,821	50,622	51,622	52,845	47,212	43,055	42,400	43,686	42,366	37,448	49,685	65,518	75,531	79,694	81,197	82,838	82,458	81,568	79,034	73,745	65,248	1,449,274	20		28,985,480																				
abr.-31	Domingo	60,569	56,449	53,594	51,385	50,495	49,407	50,899	44,028	40,177	39,679	40,085	38,591	36,756	42,803	54,177	63,310	66,544	72,189	77,570	76,945	74,784	72,435	69,298	65,024	1,346,529	4	5,387,716	41,085,624																				
	Domingo	60,853	56,655	53,598	51,172	49,790	47,890	47,820	36,016	26,940	24,355	23,229	22,674	20,436	30,705	41,121	51,097	56,028	63,536	70,484	73,303	73,259	72,880	69,116	63,249	1,190,298	4	4,760,912																					
	Habit	54,004	50,539	47,790	45,821	44,533	42,593	42,251	29,155	18,371	18,982	11,796	10,602	13,137	19,156	25,617	38,921	44,324	53,400	61,099	63,454	63,008	62,211	59,800	55,782	797,128	1	1,951,516																					
	Habit	56,633	54,862	52,096	50,156	49,667	49,245	50,811	45,329	41,786	41,351	42,375	40,760	36,065	47,948	64,255	73,567	76,446	77,887	79,178	79,262	78,897	76,864	71,754	65,051	1,404,247	20	28,084,940																					
may.-31	Habit	61,387	57,146	54,052	51,630	50,657	48,668	49,594	43,404	40,056	39,876	40,229	38,201	35,920	41,668	52,345	61,384	64,389	69,167	74,065	74,777	73,064	71,284	68,648	64,641	1,326,139	4	6,689,695	41,407,215																				
	Domingo	59,231	55,549	52,751	50,446	48,982	48,961	46,383	34,408	25,479	22,889	21,904	20,484	21,738	26,876	37,370	46,856	51,815	59,645	66,262	69,043	70,025	70,009	67,048	61,830	1,133,191	4	4,532,764																					
	Festivo	51,849	48,218	45,636	43,758	42,897	40,883	41,553	31,315	23,598	22,066	22,111	21,157	21,958	28,071	38,457	47,766	51,835	58,665	65,624	69,504	69,949	69,842	64,689	58,955	1,079,410	2	2,158,820																					
	Habit	62,848	58,787	55,808	53,758	53,250	52,751	55,002	50,548	47,089	46,086	45,581	46,210	40,786	52,597	69,002	80,783	82,049	82,688	83,116	83,910	82,948	80,489	75,429	68,689	1,510,375	18	27,186,750																					
jun.-31	Habit	64,076	60,116	57,142	54,930	54,178	52,257	54,421	48,401	44,730	44,268	44,685	42,795	40,099	45,120	56,685	66,239	69,591	74,297	78,371	79,595	77,499	75,276	72,281	68,689	1,425,118	4	7,000,472	42,678,135																				
	Domingo	63,611	59,806	56,990	54,724	53,370	53,433	50,504	39,362	29,581	27,481	25,369	23,752	25,652	30,798	40,903	50,682	56,315	63,072	69,414	74,231	74,568	74,243	71,423	66,598	1,232,872	5	6,164,360																					
	Festivo	57,027	53,340	50,795	48,761	48,003	45,431	46,547	37,456	30,383	29,399	29,686	28,529	28,875	34,646	44,567	53,373	57,165	63,142	69,250	74,329	74,210	72,665	68,277	62,345	1,208,851	3	3,626,553																					
	Habit	58,072	54,205	51,440	49,325	48,693	48,669	50,280	44,787	41,068	40,412	41,249	39,175	33,717	45,237	61,150	70,822	73,777	74,925	76,089	76,827	76,408	74,586	70,010	63,765	1,363,548	23	31,361,604																					
jul.-31	Festivo	57,583	53,826	51,241	49,135	48,337	46,916	48,249	41,846	37,745	37,140	36,980	35,584	33,275	38,878	50,313	58,886	62,038	66,924	70,753	73,340	73,133	69,499	67,198	63,596	1,270,235	4	5,080,940	40,899,356																				
	Domingo	59,398	55,513	52,639	50,508	49,089	46,639	46,294	33,928	24,804	21,936	20,214	18,273	20,527	25,817	35,451	45,619	50,603	58,497	63,593	68,552	69,343	69,245	66,231	61,490	1,114,203	4	4,456,812																					
	Festivo	59,398	55,513	52,639	50,508	49,089	46,639	46,294	33,928	24,804	21,936	20,214	18,273	20,527	25,817	35,451	45,619	50,603	58,497	63,593	68,552	69,343	69,245	66,231	61,490	1,114,203	0	0																					
	Habit	60,889	56,925	53,925	51,669	50,933	50,935	52,059	46,628	42,766	42,715	43,837	42,269	36,922	49,504	66,335	75,919	78,852	79,381	79,932	80,750	80,597	79,030	74,125	67,740	1,444,627	19	27,747,913																					
ago.-31	Habit	64,887	60,601	57,326	54,989	53,454	51,870	52,683	46,549	42,525	42,396	42,533	41,498	38,534	44,647	55,613	64,717	71,986	76,867	77,545	75,384	74,294	72,182	68,227	1,399,008	5	6,995,040	42,547,608																					
	Domingo	63,149	59,083	55,850	53,178	51,568	48,383	47,312	35,918	26,551	23,270	22,048	19,682	22,085	28,756	38,438	48,384	52,274	59,174	65,766	69,616	70,379	70,640	67,894	62,923	1,162,241	5		5,281,205																				
	Festivo	54,215	50,868	48,401	46,390	45,522	43,803	43,585	33,610	26,318	25,268	25,618	24,963	26,600	31,685	42,012	51,566	57,982	67,685	71,219	71,031	71,042	67,315	61,643	1,146,725	5	2,292,450																						
	Habit	63,744	59,382	56,170	53,699	52,821	52,600	54,101	49,105	45,422	45,550	46,929	45,426	40,356	53,579	70,308	79,824	82,119	83,836	85,266	83,625	83,172	81,744	79,815	69,915	1,515,608	22		33,343,736																				
sep.-31	Habit	65,549	61,508	58,155	55,613	54,314	52,478	53,008	48,162	44,663	44,334	45,320	43,943	41,442	47,815	59,400	68,223	70,847	76,576	82,207	80,740	78,051	76,077	73,915	69,991	1,453,055	4	5,812,220	44,164,596																				
	Domingo	64,553	60,638	57,638	55,247	53,608	51,143	50,704	38,962	29,171	25,870	24,899	24,605	25,596	32,073	43,107	52,691	57,322	65,086	72,563	74,692	75,879	76,379	73,082	67,281	1,252,250	4	5,009,000																					
	Festivo	54,215	50,868	48,401	46,390	45,522	43,803	43,585	33,610	26,318	25,268	25,618	24,963	26,600	31,685	42,012	51,566	57,982	67,685	71,219	71,031	71,042	67,315	61,643	1,146,725	5	2,292,450																						
	Habit	59,883	55,872	53,014	51,047	50,501	50,321	52,507	46,919	44,067	43,430	45,805	44,749	39,823	52,293	63,684	77,610	80,092	84,991	85,090	81,878	80,020	77,546	72,303	65,738	1,464,623	22	32,221,706																					
oct.-31	Habit	59,493	54,483	51,706	49,475	48,580	47,629	48,563	42,186	39,398	39,590	40,470	39,874	37,445	42,689	53,619	61,723	65,036	73,504	77,341	74,975	72,539	69,837	66,514	62,265	1,371,072	4	5,268,288	43,421,099																				
	Domingo	59,612	55,919	53,107	50,686	49,165	46,893	46,659	34,399	25,446	23,648	22,414	21																																				

500,146,834

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

9.9 TABLA Distribución Horaria de la Oferta producto 9, 01 enero de 2031 a diciembre 31 de 2031 Plana, en kWh.

Curva de distribución en kwh

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

[illegible]

Cúcuta - Norte de Santander
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander
Calle 7, 29-183
Av. Francisco Fernández de Contreras
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander
Cra. 6, 6-17 El Carmen
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander
Cra. 8, Calle 7 Esquina
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

10 FORMATO CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR

10.1.1 PRODUCTO 1. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero de 2027 al 31 de diciembre el 2027

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 1				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-27	28,682,505.00	%		\$/kWh
feb-27	31,315,340.00	%		\$/kWh
mar-27	28,669,562.00	%		\$/kWh
abr-27	30,932,254.00	%		\$/kWh
may-27	15,982,260.00	%		\$/kWh
jun-27	20,007,543.00	%		\$/kWh
jul-27	20,327,705.00	%		\$/kWh
ago-27	17,995,137.00	%		\$/kWh
sep-27	21,229,482.00	%		\$/kWh
oct-27	18,186,273.00	%		\$/kWh
nov-27	18,888,936.00	%		\$/kWh
dic-27	31,197,528.00	%		\$/kWh
	283,414,525.00			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.1** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio pueden ser diferentes para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.2 PRODUCTO 2. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2027 al 31 de diciembre el 2027.

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales - PLANA

OFERTA PRODUCTO 2				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-27	20,832,000	%		\$/kWh
feb-27	18,816,000			
mar-27	20,832,000			
abr-27	20,160,000			
may-27	20,832,000			
jun-27	20,160,000			
jul-27	20,832,000			
ago-27	20,832,000			
sep-27	20,160,000			
oct-27	20,832,000			
nov-27	20,160,000			
dic-27	20,832,000			
	245,280,000			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva decarga presentada en la **tabla 9.2** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía para ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.3 PRODUCTO 3. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2028 al 31 de diciembre el 2028

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 3				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-28	27,293,590	%		\$/kWh
feb-28	28,327,143	%		\$/kWh
mar-28	27,529,348	%		\$/kWh
abr-28	28,305,101	%		\$/kWh
may-28	17,994,946	%		\$/kWh
jun-28	24,728,392	%		\$/kWh
jul-28	19,351,405	%		\$/kWh
ago-28	19,300,018	%		\$/kWh
sep-28	26,083,915	%		\$/kWh
oct-28	23,052,095	%		\$/kWh
nov-28	16,958,156	%		\$/kWh
dic-28	26,365,460	%		\$/kWh
	285,289,569			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.3** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio pueden ser diferentes para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.4 PRODUCTO 4. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2029 al 31 de diciembre el 2029

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 4				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-29	34,074,890	%		\$/kWh
feb-29	37,016,204			
mar-29	33,999,707			
abr-29	36,272,875			
may-29	36,538,851			
jun-29	37,976,865			
jul-29	36,037,226			
ago-29	37,660,774			
sep-29	39,521,710			
oct-29	38,647,476			
nov-29	38,283,096			
dic-29	36,672,929			
442,702,603				

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.4** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.5 PRODUCTO 5. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2029 al 31 de diciembre el 2029

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales - PLANA

OFERTA PRODUCTO 5				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-29	29,760,000	%		\$/kWh
feb-29	26,880,000			
mar-29	29,760,000			
abr-29	28,800,000			
may-29	29,760,000			
jun-29	28,800,000			
jul-29	29,760,000			
ago-29	29,760,000			
sep-29	28,800,000			
oct-29	29,760,000			
nov-29	28,800,000			
dic-29	29,760,000			
350,400,000				

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.5** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.6 PRODUCTO 6. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2030 al 31 de diciembre el 2030

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 6				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-30	37,293,323	%		\$/kWh
feb-30	39,743,100			
mar-30	37,163,429			
abr-30	39,331,446			
may-30	39,645,761			
jun-30	40,931,335			
jul-30	39,122,600			
ago-30	40,790,419			
sep-30	42,415,574			
oct-30	41,662,961			
nov-30	41,208,669			
dic-30	39,740,989			
	479,049,606			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.6** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.7 PRODUCTO 7. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2030 al 31 de diciembre el 2030

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales - PLANA

OFERTA PRODUCTO 7				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-30	37,200,000	%		\$/kWh
feb-30	33,600,000			
mar-30	37,200,000			
abr-30	36,000,000			
may-30	37,200,000			
jun-30	36,000,000			
jul-30	37,200,000			
ago-30	37,200,000			
sep-30	36,000,000			
oct-30	37,200,000			
nov-30	36,000,000			
dic-30	37,200,000			
	438,000,000			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.7** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$/kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.8 PRODUCTO 8. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2031 al 31 de diciembre el 2031

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales

OFERTA PRODUCTO 8				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-31	39,072,423	%		\$/kWh
feb-31	41,473,312			
mar-31	38,941,727			
abr-31	41,085,624			
may-31	41,407,219			
jun-31	42,678,135			
jul-31	40,899,356			
ago-31	42,547,608			
sep-31	44,164,596			
oct-31	43,421,099			
nov-31	42,950,492			
dic-31	41,505,243			
	500,146,834			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.8** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.1.9 PRODUCTO 9. Oferta Básica Anual, Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CP-CNSC2026-002, 01 de enero el 2031 al 31 de diciembre el 2031

* La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales - PLANA

OFERTA PRODUCTO 9				
MES	ENERGIA SOLICITADA (KWh)	%	ENERGIA OFERTADA (KWh)	PRECIO \$/kWh
ene-31	37,200,000	%		\$/kWh
feb-31	33,600,000			
mar-31	37,200,000			
abr-31	36,000,000			
may-31	37,200,000			
jun-31	36,000,000			
jul-31	37,200,000			
ago-31	37,200,000			
sep-31	36,000,000			
oct-31	37,200,000			
nov-31	36,000,000			
dic-31	37,200,000			
	438,000,000			

Notas:

1. La Energía Ofertada se distribuye en forma horaria de acuerdo con la curva de carga presentada en la **tabla 9.9** y debe ser expresada en kilovatios.
2. Tipo de Oferta Mercantil: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh, en pesos de **abril de 2026**.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. La energía a ofertar debe ser expresada únicamente en kilovatio (kWh) redondeado a cero decimales.
6. Solo se adjudicará hasta el 100% de la necesidad.

10.2 Formato Distribución Horaria de la Oferta (kWh) para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No CP-CNSC2026-002

TOTAL																										NÚMERO	TOTAL DÍAS MES	DÍAS	TOTAL MES
MES	DÍA	HORA 01	HORA 02	HORA 03	HORA 04	HORA 05	HORA 06	HORA 07	HORA 08	HORA 09	HORA 10	HORA 11	HORA 12	HORA 13	HORA 14	HORA 15	HORA 16	HORA 17	HORA 18	HORA 19	HORA 20	HORA 21	HORA 22	HORA 23	HORA 24	TOTAL DÍA			
enero	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
febrero	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
marzo	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
abril	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
mayo	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
junio	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
julio	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
agosto	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
septiembre	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
octubre	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
noviembre	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												
diciembre	Habíl																												
	Sábado																												
	Domingo																												
	Festivo																												

ANEXO 1

A continuación, se relacionan los factores para calcular la garantía de cumplimiento.

Fecha	Factor IPP
ene-27	1.0382
feb-27	1.0392
mar-27	1.0412
abr-27	1.0406
may-27	1.0439
jun-27	1.0446
jul-27	1.0477
ago-27	1.0488
sep-27	1.0529
oct-27	1.0570
nov-27	1.0622
dic-27	1.0637
ene-28	1.0662
feb-28	1.0673
mar-28	1.0693
abr-28	1.0687
may-28	1.0721
jun-28	1.0728
jul-28	1.0760
ago-28	1.0771
sep-28	1.0814
oct-28	1.0856
nov-28	1.0908
dic-28	1.0924

Fecha	Factor IPP
ene-29	1.0950
feb-29	1.0961
mar-29	1.0982
abr-29	1.0976
may-29	1.1011
jun-29	1.1018
jul-29	1.1050
ago-29	1.1062
sep-29	1.1105
oct-29	1.1149
nov-29	1.1203
dic-29	1.1219
ene-30	1.1246
feb-30	1.1257
mar-30	1.1279
abr-30	1.1272
may-30	1.1308
jun-30	1.1316
jul-30	1.1349
ago-30	1.1360
sep-30	1.1405
oct-30	1.1450
nov-30	1.1505
dic-30	1.1522

Fecha	Factor IPP
ene-31	1.1552
feb-31	1.1565
mar-31	1.1590
abr-31	1.1582
may-31	1.1623
jun-31	1.1632
jul-31	1.1670
ago-31	1.1683
sep-31	1.1734
oct-31	1.1785
nov-31	1.1849
dic-31	1.1867

ANEXO 2

Ejemplo cálculo de la garantía de cumplimiento se indexará haciendo uso de los **factores IPP**propuestos.

A continuación, se presenta ejemplo para realizar el cálculo de la garantía de cumplimiento para el año X (Se usaron los factores el año 2027):

CALCULOS								
MES DE SUMINISTRO	CANTIDAD REQUERIDA (kWh-mes)	CANTIDAD adjudicada (%)	CANTIDAD adjudicada (kWh-mes)	PRECIO DE LA ENERGÍA (\$/kWh)	FACTOR INDEXACION	Precio indexado	P*Q	\$ GARANTÍA
ene-27	25,304,277.00	24%	6,073,026.48	\$ 350.00	1.044	\$ 365.51	\$ 2,219,764,582	\$ 653,935,974
feb-27	28,029,704.00		6,727,128.96		1.047	\$ 366.57	\$ 2,465,942,300	
mar-27	25,291,862.00		6,070,046.88		1.050	\$ 367.55	\$ 2,231,069,011	
abr-27	27,525,548.00		6,606,131.52		1.048	\$ 366.85	\$ 2,423,463,005	
may-27	13,154,393.00		3,157,054.32		1.053	\$ 368.41	\$ 1,163,092,921	
jun-27	17,074,122.00		4,097,789.28		1.054	\$ 368.98	\$ 1,511,987,907	
jul-27	17,311,574.00		4,154,777.76		1.057	\$ 369.92	\$ 1,536,927,552	
ago-27	15,080,035.00		3,619,208.40		1.057	\$ 369.97	\$ 1,338,989,930	
sep-27	18,243,088.00		4,378,341.12		1.059	\$ 370.55	\$ 1,622,401,244	
oct-27	15,262,944.00		3,663,106.56		1.063	\$ 372.06	\$ 1,362,894,615	
nov-27	16,004,038.00		3,840,969.12		1.068	\$ 373.87	\$ 1,436,008,142	
dic-27	27,710,319.00		6,650,476.56		1.068	\$ 373.71	\$ 2,485,324,604	
TOTAL	245,991,904		59,038,057				\$ 21,797,865,814	